

Gemeinde Seddiner See

Bebauungsplanentwurf „Kiefernweg II - Wohngebiet“



Begründung

gem. § 2a BauGB
zur öffentlichen Auslegung
gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Stand November 2013

Auftraggeber

Gemeinde Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See

Auftragnehmer

Jahn, Mack & Partner
Alt Moabit 73
10555 Berlin



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung



INHALTSVERZEICHNIS

1.	PLANUNGSGEGENSTAND.....	5
1.1	Veranlassung und Erforderlichkeit	5
1.2	Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB	6
1.3	Plangebiet.....	7
1.4	Bestand.....	7
1.4.1	Bebauungs- und Nutzungsstruktur.....	7
1.4.2	Eigentums- und Pachtverhältnisse	7
1.4.3	Erschließung und Verkehr	8
1.4.4	Technische Infrastruktur	8
1.4.5	Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel	8
1.5	Planerische Ausgangssituation	8
1.5.1	Landesentwicklungsplan	8
1.5.2	Flächennutzungsplan	9
1.5.3	Landschaftsplan	9
1.5.4	Bebauungsplan Nr. 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“ und seine 3. Änderung	10
1.5.5	Bebauungsplan „Lindenring“	11
1.5.6	Angrenzender Bebauungsplan Nr. 1b	10
1.5.7	Rahmenplan Neuseddin und Neuseddin Nord.....	11
2.	PLANINHALT	12
2.1	Entwicklung der Planungsüberlegungen / Städtebauliches Konzept.....	12
2.2	Intention des Plans / generelle Planungsziele.....	12
2.3	Wesentlicher Planinhalt	13
2.4	Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen.....	13
2.4.1	Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan	13
2.4.2	Ableitung aus den Zielen der Raumordnung.....	13
2.4.3	Baudenkmale	13
2.4.4	Berücksichtigung der Rahmenplanung Neuseddin Nord	13
2.4.5	Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche	14
2.4.6	Garagen und Carports	17
2.4.7	Verkehrsflächen.....	17
2.4.8	Grünordnerische Festsetzungen	18
2.4.9	Fläche für den Immissionsschutz	18
2.4.10	Begründung der textlichen Festsetzungen.....	19
3.	BELANGE DES UMWELTSCHUTZES	23
3.1	Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustandes.....	23
3.1.1	Abiotische Naturhaushaltsfaktoren (Boden, Wasser, Klima und Luft)	23
3.1.2	Biotische Naturhaushaltsfaktoren	24
3.1.3	Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung	26
3.1.4	Schutzgut Kultur- und Sachgüter	26
3.1.5	Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen	26
3.2	Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Kompensation	26
3.2.1	Auswirkungen auf die Schutzgüter und Maßnahmen	26
3.2.2	Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen ..	28
3.2.3	Waldumwandlung	30
4.	AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLAN	35
4.1.1	Soziale Auswirkungen	35
4.1.2	Stadtplanerische Auswirkungen	35
4.1.3	Ökonomische, finanzielle und fiskalische Auswirkungen	36

4.1.4	Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur	36
4.1.5	Verkehrliche Auswirkungen	36
4.1.6	Umweltbezogene Auswirkungen	36
4.1.7	Weitere Auswirkungen.....	37
5.	VERFAHREN.....	37
6.	RECHTSGRUNDLAGEN.....	41

Begründung

zum Entwurf des Bebauungsplanes „Kiefernweg II - Wohngebiet“ für das Gelände beiderseits des Kiefernweges im Ortsteil Neuseddin.

1. Planungsgegenstand

Gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) ist dem Entwurf des Bebauungsplans „Kiefernweg II - Wohngebiet“ eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans darzulegen.

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kiefernweg Teil II - Wohngebiet“ überplant einen Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 1a „Gewerbegebiet Neuseddin - westlicher Teil“ sowie einen Teilbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Lindenring“. Da Grundzüge der Planung betroffen sind und schutzbedürftige Festsetzungen (Wohngebiet) getroffen werden, ist für den Geltungsbereich ein neuer Bebauungsplan nach § 13a BauGB aufzustellen. Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sollen die bestehenden Festsetzungen rechtskräftiger Bebauungspläne aufgehoben werden.

Das Verfahren „Kiefernweg II – Wohngebiet“ geht aus der Verfahrensteilung des ursprünglichen Bebauungsplans „Kiefernweg“ hervor. Aufgrund der im Verfahren festgestellten artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände waren die Festsetzungen des allgemeinen Wohngebietes nicht umsetzbar. Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 -3 BNatSchG wäre ohne Sicherungs- und kompensatorische Maßnahmen erfüllt gewesen. Der Plangeber hat auf diesen Tatbestand reagiert und vorgezogene artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen für die europäisch geschützten Zauneidechsen umgesetzt. Um den nicht vom Artenschutz betroffenen Teil fortzuführen wurde die Teilung des Geltungsbereichs „Kiefernweg“ in die Bebauungspläne „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ (2,86 ha) und „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ (2,89 ha) beschlossen (siehe Übersichtsplan im Kapitel 5. Verfahren).

Die eingeschränkten Gewerbeflächen am Kiefernweg konnten nicht vermarktet werden. Die Gemeinde beabsichtigt daher die Umnutzung der eingeschränkten Gewerbeflächen zugunsten eines Wohngebietes, entsprechend der geänderten Bedarfe. Anhand des vorliegenden städtebaulichen Konzeptes sollen ca. 31 Einfamilienhäuser am Kiefernweg umgesetzt werden.

Ziel des Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung eines allgemeinen Wohngebietes gem. § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO). Die geplanten Wohngrundstücke werden an das vorhandene Gewerbegebiet Neuseddin heranrücken. Es sind deshalb die planerischen Konflikte, die sich aus einer Nähe zwischen Wohnen und Gewerbe ergeben, zu bewältigen und in die Abwägung einzustellen. Dabei sind sowohl die Schutzbedürfnisse der zukünftigen Bewohner als auch die wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden zu berücksichtigen.

Schallschutzmaßnahmen, die das im Plangebiet zu schützende Wohnen betreffen, sind auch im angrenzenden rechtskräftigen Bebauungsplan „Kiefernweg I – Gewerbegebiet“ festgesetzt worden, da beide Plangebiete räumlich und sachlich im Zusammenhang stehen.

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen werden.

1.2 Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB

Das Bebauungsplanverfahren wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt.

Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Bebauungspläne der Innenentwicklung sind daher abzugrenzen von Bebauungsplänen, die gezielt Flächen außerhalb der Ortslagen einer Bebauung zuführen. Es werden solche Planungen durch den Bebauungsplan der Innenentwicklung erfasst, die der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und dem Umbau vorhandener Ortsteile dienen.

Die geplante Entwicklung am Kiefernweg ist eine Maßnahme der Innenentwicklung durch die die Geltungsbereiche der genannten Bebauungspläne in Teilen überplant werden und dessen Festsetzungen aufgehoben werden. Die zu beplanenden Flächen gehören dem bestehenden Siedlungskörper an. Die minimale Flächeninanspruchnahme der in Randlage zur innerörtlichen Siedlungsfläche gelegenen Waldfläche, stellt eine erforderliche Arrondierung des Siedlungskörpers dar. Die Überplanung erfüllt den Tatbestand der Nachverdichtung. Durch die Planung erfolgt keine Ausweitung des bestehenden Siedlungskörpers in den Außenbereich.

Im beschleunigten Verfahren wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, den Angaben darüber, welche umweltbezogenen Informationen verfügbar sind (im Sinne von § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB), einer zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB und der Überwachung nach § 4c BauGB abgesehen.

Im beschleunigten Verfahren gelten in den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ausgenommen sind die Eingriffe in Waldflächen im Sinne des Waldgesetzes des Landes Brandenburg (LWaldG), der Artenschutz nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und betroffene Bäume nach der Satzung zum Schutz von Bäumen, Hecken und Sträuchern (Baumschutzsatzung) der Gemeinde Seddiner See.

Bezüglich der zulässigen Grundfläche lässt der Bebauungsplanentwurf „Kiefernweg II – Wohngebiet“ ca. 5.670 m² zu. Damit werden die Anwendungsvoraussetzung des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB erfüllt. In einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang wurde der Bebauungsplan „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ aufgestellt. Der Bebauungsplan „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ lässt ca. 9.400 m² zzgl. Nebenanlagen zu. Zusammen mit dem Bebauungsplan „Kiefernweg II – Wohngebiet“ könnte eine Grundfläche von 15.070 m² zulässig sein. Damit werden die Anwendungsvoraussetzungen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB erfüllt. Die überbaubare Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) liegt nachgewiesen unter 20.000 m². Eine Vorprüfung des Einzelfalls ist nicht erforderlich.

1.3 Plangebiet

Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Seddiner See im Ortsteil Neuseddin, östlich des Ortskerns. Es schließt westlich an den Gewerbeteil am Kiefernweg an und grenzt nördlich an das Wohngebiet des Lindenringes. Erschlossen wird das Gebiet über den Kiefernweg und den Lindenring.

Das Plangebiet ist ca. 2,9 ha groß und überplant das Flurstück 436 teilweise, der Flur 2, Gemarkung Seddin im Ortsteil Neuseddin.

An das Plangebiet grenzt östlich ein Gewerbegebiet, das im rechtskräftigen Bebauungsplan „Kiefernweg I – Gewerbegebiet“ gesichert ist (festgesetzt 30.01.2013). Im Süden grenzt das Plangebiet an das Wohngebiet Lindenring („Bebauungsplan Lindenring“, festgesetzt am 26.01.2006) an und im Norden befinden sich festgesetzte Gewerbeflächen, deren Nutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1a gesichert sind (festgesetzt 29.02.2009 mit Änderungen). Westlich grenzen an das Plangebiet Waldflächen an. Eine kleine, nicht planungsrechtlich gesicherte Waldfläche (1.300 m²), wird mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplans arrondiert.

1.4 Bestand

1.4.1 Bebauungs- und Nutzungsstruktur

Das Plangebiet befindet sich im westlichen Randbereich des Gewerbegebietes Neuseddin, das in den 1990er Jahren von einer ehemaligen Konversionsfläche der NVA zu einem Gewerbegebiet mit mittelständischen Unternehmen unterschiedlichster Branchen entwickelt werden konnte.

Die Flächen westlich am verlängerten Kiefernweg liegen brach. Sie wurden für eine gewerbliche Nutzung beräumt und als Freifläche von der Gemeinde unterhalten.

Innerhalb des Plangebietes befindet sich ein einfaches Barackengebäude aus ehemaligen DDR-Zeiten (Kiefernweg 10). Die Gemeinde nutzt dieses Gebäude für Gemeinbedarfseinrichtungen (Gemeindeverwaltung und Wirtschaftshof).

Das Plangebiet ist von Kiefernbeständen geprägt. Der Bereich des geplanten Wohngebietes ist beräumt. Auf den beräumten Flächen wächst teilweise Rasen oder wilder Pappelbaumbestand auf. Zwei Kiefernbauminseln stehen im Randbereich zu den baulichen genutzten Grundstücksflächen am Kiefernweg.

Westlicher Abschluss des Plangebietes bildet ein Kiefernforst, der mit einer kleinen Teilfläche in den Geltungsbereich hineinragt und nach Waldgesetz umgewandelt werden muss.

Südlich an das Plangebiet grenzt das seit 2006 realisierte Einfamilienhausgebiet Lindenring an. Ein 8 m breiter öffentlicher Grünzug trennt beide Wohngebiete ab. Dieses Wohngebiet ist geprägt durch eine offene Einfamilienhausstruktur, mit unbebauten Vorgärten und einer geringen Nutzungsdichte (GRZ 0,2 und GFZ 0,4).

1.4.2 Eigentums- und Pachtverhältnisse

Das Flurstück 436 befindet sich im Eigentum der Gemeinde Seddiner See. Dazu gehört auch das Gebäude am Kiefernweg 10.

1.4.3 Erschließung und Verkehr

Die örtliche und überörtliche Erschließung des Plangebietes ist über die Pappelallee als Haupteerschließungsstraße gesichert. Die Pappelallee mündet im Nordosten in die Gewerbestraße, die wiederum an die Bundesstraße 2 und die A 10 angebunden ist. Im Südwesten mündet die Pappelallee in die Kunersdorfer Straße, die ebenfalls eine Verbindung zur Bundesstraße 2 herstellt und das Plangebiet an den Ort Neuseddin mit Regionalbahnhof und dem Güterbahnhof Seddin anbindet. Des Weiteren gibt es einen fußläufigen Waldweg durch das angrenzende Waldstück. Hierüber sind die Schul- und Kitastandorte sowie der DB-Bahnhof schnell erreichbar.

Auf den Hauptwegen beträgt die Entfernung zum Ortszentrum ca. 1 km und zum Bahnhof Seddin 2 km. Eine Buslinie Potsdam - Beelitz führt durch das Gewerbegebiet.

1.4.4 Technische Infrastruktur

Im Kiefernweg und in der Straße Lindenring befinden sich Versorgungsleitungen von denen das neu zu erschließende Wohngebiet die technische Ver- und Entsorgungsleitungen anzuschließen sind. Die Leitungen sind für die Erschließung weiterer Grundstücke ausreichend dimensioniert.

1.4.5 Versorgung mit öffentlicher Infrastruktur und Einzelhandel

Im Ortskern Seddin befinden sich die Gesamtschule Neuseddin und die Kindertagesstätte „Waldsternchen“ sowie der Sportplatz und ein Bolzplatz in fußläufiger Entfernung. In der Nachbarschaft zum Plangebiet liegen die Jugendfreizeiteinrichtung und die Gemeindeverwaltung.

Die Gemeindeverwaltung Seddiner See liegt im Geltungsbereich. Der Schulstandort mit Grund- und Gesamtschule soll in der Siedlung Hans-Beimler-Straße erhalten werden. Die Kindertagesstätte hat ausreichend Kapazitäten. Der Standort der Jugendfreizeitstätte wird aufgegeben.

Das Einkaufszentrum liegt an der Kunersdorfer Straße in fußläufiger Entfernung des Plangebiets. Sämtliche Einrichtungen sind bequem und schnell fußläufig oder mit dem Rad zu erreichen.

1.5 Planerische Ausgangssituation

1.5.1 Landesentwicklungsplan

Für die Planungen und Maßnahmen der Gemeinde Seddiner See ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des § 3 Ziff. 1 ROG insbesondere aus:

- dem Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 235) und
- der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009 (GVBl. 11 S. 186).

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung für das Plangebiet ergeben sich insbesondere aus:

- Grundsätze aus § 5 Abs. 1 - 3 LEPla (Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche; Vor-

rang der Innenentwicklung; Anstreben verkehrssparender Siedlungsstrukturen)

- Grundsatz 4.1 LEP B-B (vorrangige Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur, ausgewogene Entwicklung der Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Erholung)
- Ziel 4.2 LEP B-B (Anschluss neuer Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete)
- Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 LEP B-B (Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen durch Innenentwicklung sowie im Rahmen der zusätzlichen Entwicklungsoption)
- Ziel 4.5 Abs. 2 LEP B-B (zusätzliche Entwicklungsoption in Höhe von 0,5 Hektar pro 1 000 Einwohner für 10 Jahre)
- Grundsätze aus § 6 Abs. 1 und 3 LEPro 2007 (Sicherung und Entwicklung der Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken; Sicherung und Entwicklung siedlungsbezogener Freiräume für die Erholung)
- Grundsatz 5.1 LEP B-B (Erhaltung des bestehenden Freiraums in seiner Multifunktionalität)

Die Gemeinde Seddiner See ist kein Zentraler Ort und hat keinen Anteil am Gestaltungsraum Siedlung gemäß Festlegungskarte 1 des LEP B-B. Die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen ist hier gemäß Ziel 4.5 Abs. 1 Ziff. 3 i.V.m. Abs. 2 LEP B-B im Rahmen der Innenentwicklung sowie der zusätzlichen Entwicklungsoption möglich.

Für den Geltungsbereich des B-Plans trifft der LEP B-B keine flächenbezogenen Festlegungen. Der B-Planentwurf entspricht Ziel 4.2 LEP B-B sowie weitgehend den Grundsätzen zur Siedlungsentwicklung aus § 5 Abs. 2 LEPla 2007 und 4.1 LEP B-B. Bei der Überplanung der Waldfläche sind die Grundsätze aus § 6 Abs. 1 und 3 LEPla 2007 und 5.1 LEP B-B zu berücksichtigen.

1.5.2 Flächennutzungsplan

Der Geltungsbereich ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See als gewerbliche Baufläche und als kleine Waldfläche dargestellt und im Sinne des § 13a Abs.1 Nr.2 BauGB zu berichtigen.

1.5.3 Landschaftsplan

Folgende für das Plangebiet relevanten Entwicklungsziele sind im Landschaftsplan benannt (vgl. Kapitel 8 des Landschaftsplans):

- Minimierung der Versiegelung,
- Vermeidung und Verminderung von Schadstoffeinträgen und -verlagerungen (Boden-, Grund- und Oberflächenwasserschutz),
- Sicherung und Förderung der natürlichen Grundwasserneubildung,
- Sicherung der Grundwasserqualität,
- Sicherung von klimatischen Ausgleichsräumen/ Erhalt der Ausgleichswirksamkeit,
- Erhalt und qualitative Entwicklung der Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten der Wälder,
- Entwicklung eines geschlossenen Siedlungsbildes,
- Verdichtung der Bauflächen im Ortskern.

1.5.4 **Bebauungsplan Nr. 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“ und seine 3. Änderung**

Das Plangebiet überplant einen Teil des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 1a. Für diesen Teil setzt der B-Plan eingeschränkte Gewerbeflächen mit dem Ausschluss von Lagernutzungen fest. In Baufenstern kann eine GRZ von 0,6 realisiert werden.

Mit der vereinfachten 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – Westlicher Teil“ wurde vorsorglich aufgrund der Nähe zum rechtskräftigen Gewerbegebiet zum Wohngebiet am Lindenring ein flächenbezogener Schalleistungspegel von maximal 50 dB/m² tagsüber (6-22 Uhr) und maximal 35 dB/m² nachts (22-6 Uhr) gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 2005 für das Plangebiet festgesetzt. Die Flächen wurden für Gewerbe nicht in Anspruch genommen und mit der Planung eines allgemeinen Wohngebietes wird die Schallschutzkontingentierung für das Plangebiet zum Schutz des Wohngebietes am Lindenring obsolet.

Die bestehenden Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans, einschließlich seiner Änderungen, werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans „Kiefernweg II - Wohngebiet“ aufgehoben.

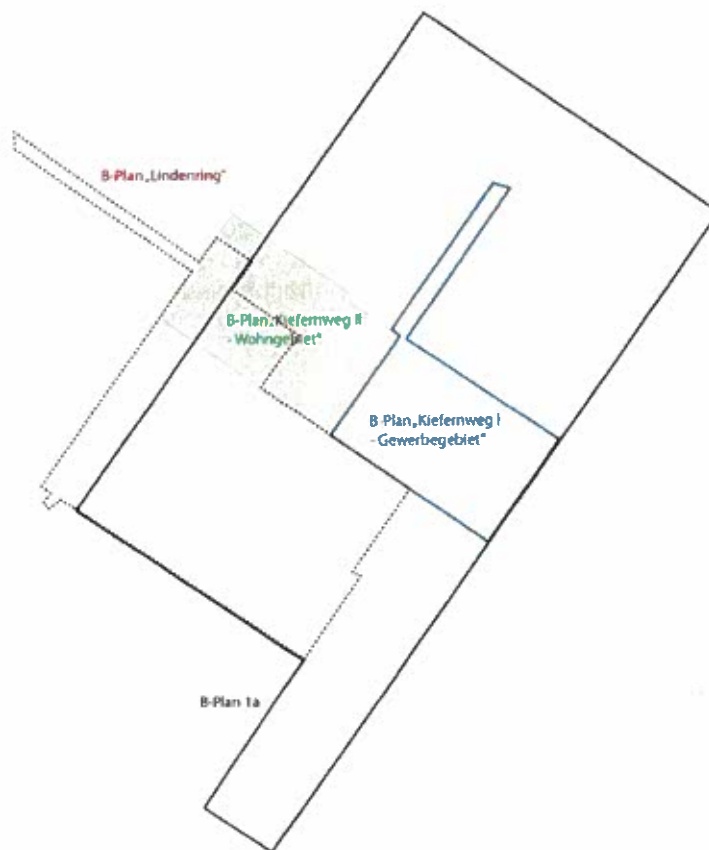


Abbildung: Überplanungen des B-Plans Nr. 1a „Gewerbegebiet Neuseddin – westlicher Teil“.

1.5.5 **Bebauungsplan „Kiefernweg I - Gewerbegebiet“**

Angrenzend an das Plangebiet grenzt der Geltungsbereich des am 30.01.2013 rechtskräftig gewordenen Bebauungsplans „Kiefernweg I –Gewerbegebiet“ an.

Das Plangebiet überplant ebenfalls Teile des rechtskräftigen Bebauungsplans 1a.

Der Geltungsbereich des „Kiefernweg I – Gewerbegebiet“ bildete bis zur Verfahrensteilung mit dem Bebauungsplan „Kiefernweg II – Wohnen“ einen Geltungsbereich. Aufgrund der artenschutzrechtlichen Hindernisse im Wohngebietsteil, ist zur zügigen Gewerbeflächensicherung der Geltungsbereich in zwei eigenständige Verfahren geteilt worden. Im Bebauungsplan „Kiefernweg I – Gewerbegebiet“ wurden gewerbliche Bauflächen mit einer GRZ von 0,6 bis 0,8 zur Sicherung des Bestandes festgesetzt. Verkehrliche Auswirkungen des Gewerbegebietes sind nicht zu erwarten und stellen daher keine Beeinträchtigung dar.

Der Bebauungsplan „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ steht im räumlichen und sachlichen Zusammenhang mit dem Bebauungsplan „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“. Die geplanten Wohngrundstücke werden an das vorhandene Gewerbe heranrücken. Es sind deshalb die planerischen Konflikte, die sich aus einer Nähe zwischen Wohnen und Gewerbe ergeben, zu bewältigen. Aus diesen Gründen ist die aus dem Schallschutzgutachten empfohlene Schallkontingentierung für einzelne Teilflächen zum Schutz des heranrückenden Wohnens im B-Plan „Kiefernweg I – Gewerbegebiet“ festgesetzt worden.

1.5.6 Bebauungsplan „Lindenring“

Der Bebauungsplan setzt für den Geltungsbereich eingeschränkte Gewerbeflächen mit einer GRZ von 0,6 und einen Schallleistungspegel von maximal 50 dB/m² tagsüber (6-22 Uhr) und maximal 35 dB/m² nachts (22-6 Uhr) fest. Die Verlängerung des Kiefernweges ist mit der Planstraße A durch das Waldgebiet festgesetzt und tangiert den Geltungsbereich des „Kiefernweges“. Für die Bepflanzung der Straße mit Bäumen sind ebenfalls Festsetzungen getroffen worden. Der Bebauungsplan ist seit 20.12.2005 rechtskräftig.

Für den Wohngebietsteil im Plangebiet ist ein allgemeines Wohngebiet mit einer GRZ 0,2 und GFZ 0,4. Eine maximale zweigeschossige Bebauung in offener Bauweise ist auf den Grundstücksflächen möglich. Um unverbaute Vorgartenzonen zu erhalten, sind Baugrenzen im Abstand von 3 m zur Straßenbegrenzungslinie festgelegt worden, innerhalb derer auch die Garagen und Carports zu errichten sind.

1.5.7 Rahmenplan Neuseddin und Neuseddin Nord

Für Neuseddin Nord gibt es einen Rahmenplan mit folgenden kommunalen Planungszielen, die auch den Geltungsbereich betreffen:

- Schaffung von Wohnbauflächenangeboten,
- Aktive Gestaltung eines Bevölkerungszuwachses,
- Umwidmung von Gewerbegebietsflächen in Wohnbauflächen,
- Vernetzung des Ortes und Anbindung zentraler Funktionen Schule / Kita / Versorgung,
- Entwicklung eines zusammenhängenden Ortsgefüges,
Hans-Beimler Siedlung – neue Wohnbauflächen – Rathaus – Gewerbegebiet.

Der Bebauungsplanentwurf entspricht damit den kommunalen Planungszielen.

2. Planinhalt

2.1 Entwicklung der Planungsüberlegungen / Städtebauliches Konzept

Wohnen

Es besteht nach wie vor im Ortsteil Neuseddin eine Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken. Nachdem die Entwicklung des Baugebietes Lindenring erfolgreich abgeschlossen wurde, wollte die Gemeinde mit einer Machbarkeitsstudie prüfen, ob die brach liegenden Gewerbeflächen zu Wohnbauflächen entwickelt werden können. Wesentlich dabei war zu untersuchen, ob die an das Gewerbe heranrückende Wohnbebauung verträglich ist.



*Machbarkeitsstudie Wohnbebauung Kiefernweg Mai 2011
mit Ergänzungsgrundstücken, Januar 2012, Jahn, Mack und Partner.*

2.2 Intention des Plans / generelle Planungsziele

Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete und nachfragegerechte städtebauliche Entwicklung geschaffen werden. Mit dem Bebauungsplan soll ein Angebot für den Eigenheimbau gesichert werden. Da es sich bei dem geplanten Wohngebiet um eine an vorhandene Gewerbe heranrückende Wohnbebauung handelt, müssen die planerischen Konflikte, die sich aus der Nähe zwischen Wohnen und Gewerbe ergeben, bewältigt und abgewogen werden. Dabei sind sowohl die Schutzbedürfnisse der zukünftigen Bewohner als auch die wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden im Bebauungsplanentwurf zu berücksichtigen.

Generelle Planungsziele sind,

- die Stärkung der Innenentwicklung,
- die bauliche Arrondierung des östlichen Rands des Ortskerns Neuseddin,
- die Entwicklung einer seit Jahren brach liegenden Fläche,
- die Entwicklung von nachfragegerechtem Wohnungsbau sowie deren Erschließung,
- die städtebauliche Ordnung des ruhenden Verkehrs,

- die räumliche Gliederung des zukünftigen Baugebiets und
- die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

2.3 Wesentlicher Planinhalt

Im Bebauungsplan werden Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksflächen, öffentliche Verkehrsflächen, eine Fläche für den Immissionsschutz sowie eine Erhaltungsbindung von Bäumen getroffen.

Flächenbilanz

<i>Fläche</i>	<i>in m²</i>	<i>in %</i>
Allgemeines Wohngebiet	22.679	78,3
Öffentliche Straßenverkehrsfläche	5.254	18,1
Fläche für den Immissionsschutz	1.031	3,6
Gesamt	28.963	100,0

2.4 Abwägung, Begründung einzelner Festsetzungen

2.4.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes wird durch die Berichtigung nicht beeinträchtigt.

Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes wird durch die Änderung einer gewerblichen Baufläche zu einer Wohnbaufläche nicht beeinträchtigt. Die geplanten Festsetzungen berücksichtigen die gemeindlichen Entwicklungen und nehmen Bezug auf die gewachsene Siedlungsstruktur und die Rahmenplanung.

2.4.2 Ableitung aus den Zielen der Raumordnung

Die gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin Brandenburg (GL) hat mit Schreiben vom 26. September 2011 mitgeteilt, dass die dargelegte Planungsabsicht derzeit keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen lässt.

2.4.3 Baudenkmale

Baudenkmale sind von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht betroffen.

2.4.4 Berücksichtigung der Rahmenplanung Neuseddin Nord

Der Bebauungsplan entspricht den Festlegungen der Rahmenplanung Neuseddin Nord. Das überarbeitete städtebauliche Konzept 2011 stellt eine Weiterentwicklung des Rahmenplans dar. Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans wird die Umsetzung dieses städtebaulichen Konzepts ermöglicht, das Plangebiet

an den Ortsteil Neuseddin angebunden und das neue Wohngebiet gegliedert.

2.4.5 Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche

Allgemeines Wohngebiet

Ein Teil des Plangebietes wird als Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO festgesetzt, in dem Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch nicht ausnahmsweise zulässig sind. Gartenbaubetriebe und Tankstellen verursachen in typischer Art und Weise Emissionen, die mit dem Planungsziel eines beruhigten Wohngebietes nicht vereinbar sind. Der Schutz und die Qualität der geplanten Wohnbebauung erfordern den Ausschluss der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen in dem allgemeinen Wohngebiet (siehe Textliche Festsetzung Nr. 1).

Als Maß der baulichen Nutzung werden zwei Vollgeschosse, eine GRZ von 0,25 und eine GFZ von 0,5 festgesetzt. Die überbaubare Grundstücksflächen sind in einer offenen Bauweise bebaubar. Damit soll eine attraktive, aufgelockerte und ortstypische Einfamilienhausbebauung realisiert werden können, entsprechend der Baustrukturen am Lindenring. Die Festsetzung der maximalen Zahl der Vollgeschosse ist ausreichend, da sich anders als bei gewerblich genutzten Gebäuden im Einfamilienhausbau die Geschosshöhen nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Mit der Festsetzung der Mindestgröße der Grundstücke von 500 m² soll die städtebauliche geordnete Entwicklung gesichert werden (siehe Textliche Festsetzung Nr. 2). Gleichzeitig dient die Festsetzung der Sicherstellung ausreichender Abstände zwischen den Nutzungen, um ein beruhigtes Wohngebiet zu entwickeln.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baufenstern mit Baugrenzen definiert. Sie sind so festgelegt, dass die Bebauung sich straßenbegleitend orientiert. Die Baufenster sind bis zu 20 m tief. Mit dieser Baufensterfestsetzung soll eine weitgehend einheitliche Orientierung der Häuser, Garagen und Carports erreicht werden und somit Nachbarschaftskonflikte z.B. durch Verschattung vermieden werden. Die nicht bebaubaren „Vorgartenzonen“ sind zwischen 1,5 m und 3 m tief. Mit der Baufensterfestsetzung können ca. 30 Wohnbaugrundstücke realisiert werden. Ein Mindestabstand des bebaubaren Bereiches zum vorhandenen Kiefernwald von 5 m wird für den Brandschutz eingehalten.

Die Wohnbauflächen an der Planstraße F können erst nach Aufgabe des Wirtschaftshofes der Gemeinde, der sich derzeit noch an diesem Standort befindet, entwickelt werden. Solange der Standort nicht aufgegeben wird, sind die Schutzbedürfnisse des geplanten, heranrückenden Wohnens zu berücksichtigen. Da es sich um einen gemeindlichen Betrieb handelt, die Gemeinde also selbst Einfluss nehmen kann, und ein hohes Eigeninteresse hat, die Wohnbauflächen zu entwickeln, ist von einem konfliktfreien Nebeneinander der Nutzungen bis zur Aufgabe der gemeindlichen Nutzung ohne Schallschutzkontingentierung auszugehen. Nach § 15 Abs.1 BauNVO sind bauliche und sonstige Anlagen im Einzelfall unzulässig, wenn von ihnen Störungen ausgehen können, die im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung unzumutbar sind.

Abwägung von Nutzungskonflikten Gewerbe - Wohnen

Die Verträglichkeit von heranrückenden Wohnen und Gewerbe ist planungsrechtlich sicherzustellen. Angrenzend zum Plangebiet befindet sich ein Gewerbegebiet, dessen Bestand und Entwicklung ist im Bebauungsplan „Kiefernweg I - Gewerbegebiet“ sicher gestellt.

Die Gemeinde muss sich nach dem Landesentwicklungsplan (LEP B-B) auf ihre

innerörtlichen Flächenpotenziale konzentrieren. Flächenerweiterungspotenziale der Gemeinde werden im Ortsteil Seddin in Anspruch genommen. Es besteht aber gerade im Ortsteil Neuseddin durch die gute ÖPNV-Anbindung und vorhandene soziale Infrastruktur eine anhaltende Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken, die die Gemeinde zur Bindung ihrer Wohnbevölkerung auch bedienen möchte. Aufgrund fehlender Flächenalternativen für die Siedlungsentwicklung der Gemeinde wird vom Trennungsgrundsatz gem. § 50 BImSchG konfliktreicher Nutzungen Wohnen – Gewerbe zur Nachverdichtung des Siedlungsbestandes abgewichen. Die Grundstücke am Kiefernweg sind attraktiv aufgrund ihrer Lage und Anbindung. Sie sind innerörtlich, erschlossen, frei geräumt und können mit dem Anknüpfen an die Wohnnutzung am Lindenring integriert werden. Zudem sind es gemeindeeigene Flächen, die zur Konsolidierung des Haushaltes verkauft werden sollten, jedoch als Gewerbeflächen kein Verkauf absehbar ist.

Bei der Planung des Wohngebietes handelt es sich um eine an ein Gewerbegebiet heranrückende Wohnbebauung. Bei der Planung sind die Anforderungen des Immissionsschutzes zu berücksichtigen. Dabei sind einerseits gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicher zu stellen und andererseits dürfen für die bereits existierenden Betriebe im angrenzenden Gewerbegebiet keine unzulässigen Einschränkungen in ihrer derzeitig genehmigten Betriebsnutzung auftreten. Deshalb muss die Verträglichkeit der bisherigen Nutzungen im Gewerbegebiet mit der geplanten Wohnnutzung nachgewiesen werden.

Zu diesem Zweck wurde ein schalltechnisches Gutachten (Dox, 2012) für die Plangebiete „Kiefernweg I - Gewerbegebiet“ und „Kiefernweg II - Wohngebiet“ erstellt. In diesem wurden die zu erwartenden Schallimmissionen über das Plangebiet hinaus ermittelt und untersucht, ob Konflikte für die geplante Wohnnutzung entstehen und welche Festsetzungen nach § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB zur Konfliktbewältigung aus schalltechnischer Sicht erforderlich sind. Zur Bewertung der derzeitigen Lärmemissions- / -immissionssituation wurden die vorhandenen Betriebe hinsichtlich ihrer schalltechnisch relevanten Betriebsabläufe analysiert, insbesondere zur Tag- / Nacht-Situation. Für eine allgemeine Aussage zur zukünftig möglichen veränderten Nutzung der Gewerbeflächen wurde eine Schallausbreitungsberechnung im Sinne einer „Lärmkontingentierung“ vorgenommen, bei der den gewerblichen Flächen ein immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel für den Tag und für die Nacht zugeordnet wurde. Die beurteilten Teilflächen wurden untergliedern und die Emissionskontingente innerhalb des B-Plans „Kiefernweg I – Gewerbegebiet“ entsprechend den Zielen der Planung festgesetzt.

Die Methode der Geräuschkontingentierung ist eine in der Praxis bewährte Vorgehensweise, bei der die zu beplanenden Flächen mit gewerblicher Nutzung ein „Emissionskontingent“ als flächenbezogener Schallleistungspegel für den Tag- und Nacht-Beurteilungszeitraum zugeordnet wird. Dieses Kontingent wird so berechnet, dass einerseits der gewerblichen Nutzung ein maximal mögliches Emissionskontingent zugeordnet wird und andererseits durch Einhaltung bzw. Unterschreitung des Kontingentwertes an den maßgeblichen Immissionsorten die dort anzusetzenden Schallschutzziele (hier: schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 für die schutzbedürftigen Wohnnutzungen im Allgemeinen Wohngebiet) eingehalten werden.

In der Gesamtbetrachtung sind bereits vorhandene „Vorbelastungen“ durch weitere Schallemissionen (außerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches) einzubeziehen. Im vorliegenden Fall ist dies berücksichtigt, da eine Vorbelastung außerhalb des Plangebietes durch vorhandenes Gewerbe vorliegt.

Die fachliche Grundlage für die Geräuschkontingentierung stellt die DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, 12/2006 dar. In den bisherigen Planungen wurde die „Lärmkontingentierung“ durch die Festsetzung von „immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegeln IFSP“ in dB/m² berücksichtigt. Dieser Begriff ist nunmehr durch die Definition des „Emissionskontingentes“ nach DIN 45691 gleichwertig ersetzt worden.

Für die schalltechnische Beurteilung der B-Planflächen sind im Gutachten der Lageplan und die Berechnungsergebnisse „Geräuschkontingentierung“ sowie Berechnungsergebnisse / Immissionsfarbraster als Anlagen enthalten. Das Gutachten mit den Anlagen kann eingesehen werden.

Aus dieser Untersuchung konnte abgeleitet werden, dass bei den aktuellen Betriebsabläufen für das geplante Wohngebiet am Kiefernweg Immissionskonflikte gelöst werden können, wenn aktive Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden. Es ergeben sich zwei Möglichkeiten, ausreichenden Schutz für das Wohnen zu schaffen. Ein schallbezogener Immissionsschutzpegel aller angrenzenden Gewerbeflächen (Ebereschenring und Kiefernweg) oder eine 4 m hohe Lärmschutzwand mit Einschränkungen nur für die angrenzenden eingeschränkten festgesetzten Gewerbeflächen am Kiefernweg. Es wurden beide Varianten geprüft.

Um die Einschränkung für die ansässigen Gewerbebetriebe gering zu halten und das Wohngebiet gestalterisch an das Wohnen am Lindenring anzulehnen werden folgende Maßnahmen planungsrechtlich festgesetzt:

- Festsetzung einer 4 m hohen Lärmschutzwand zur direkten Trennung störsensibler Wohnnutzungen zwischen Gewerbeflächen am Ebereschenring und dem Kiefernweg (im Geltungsbereich „Kiefernweg II – Wohngebiet“) (siehe Festsetzung Nr. 5)
- stufenweise Einschränkung der zulässigen Geräuschemissionen der Gewerbeflächen am Kiefernweg zur räumlich angrenzenden störsensiblen Wohnnutzung (im Geltungsbereich „Kiefernweg I – Gewerbegebiet“); für fünf Teilflächen wurde die Geräuschkontingentierung am Kiefernweg für den Tag- und Nacht-Beurteilungszeitraum unterschieden. Unter Berücksichtigung der Nutzungen wurde der in der Lärmkontingentierung allgemein übliche Wert von 60 dB/m² für ein Gewerbegebiet für den Tag auf 65 dB/m² erhöht und für die Nacht auf 50 dB/m² abgesenkt. Dabei wurde der Ansatz im Pkt. 7.5 der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ berücksichtigt.

Angrenzende Gewerbeflächen an den Geltungsbereich im Norden wurden mit ihren „Vorbelastungen“ (außerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches) einbezogen. Die festgesetzte Lärmschutzwand, wird den erforderlichen Schallschutz aktiv gewährleisten. Daher ist eine Lärmkontingentierung der angrenzenden, nördlichen Gewerbeflächen nicht erforderlich.

Das Gutachten stellt fest, dass somit aus schalltechnischer Sicht kein Immissionskonflikt und eine Verträglichkeit der Nutzungen vorliegen. Weitere aktive Schallschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.

400 m nordöstlich des Plangebiets befindet sich ein Geflügelschlachthof. Die Abstandsleitlinie des Landes Brandenburg empfiehlt für derartige Anlagen einen Abstand von 500 m, um erhöhte Geruchsimmissionen zu vermeiden. Da das Plangebiet nicht in Hauptwindrichtung liegt und nach der TA Luft die Werte schon ab 350 m eingehalten werden können, bestehen keine Bedenken wegen erhöhter Geruchsimmissionen. Bei ungünstiger Witterung sind jedoch gelegentliche

Geruchswahrnehmungen nicht gänzlich auszuschließen. Die Schallschutzwand wird für das Wohnen auch hinsichtlich der Geruchsabschirmung eine Wirkung haben.

Planungsalternativen

Planungsalternativen, die das Heranrücken der störempfindlichen Nutzung nach § 1 Abs. 4-9 BauGB anders gliedern, wurden geprüft. Die Gliederung der Baufelder als Mischgebiete würde den Gestaltungsspielraum der Gemeinde jedoch stark einschränken. Planungsabsicht der Gemeinde ist es, ein attraktives Wohngebiet ohne gewerblichen Anteil in Anknüpfung an das Wohnen am Lindenring zu entwickeln. Es sollen gestalterische Festsetzungen getroffen werden, die einem Wohngebietscharakter entsprechen. Der Grundsatz der gemischten Bauflächen zwingt dazu mit den Festsetzungen keine Entmischung der Nutzungen herbei zu führen und so ein „Pseudowohngebiet“ festzusetzen. Im Mischgebiet muss ein ausgeglichenes Verhältnis von wohnverträglichen Gewerbe und Wohnen angesiedelt werden. Es ist nicht von einer ausreichenden Nachfrage mischgebietsgeeigneten Gewerbes auszugehen. Zudem würde die Gemeinde zu einer sorgfältigen Beobachtung, Prüfung und Anpassung der Entwicklungen und deren Spielräume bei Nutzungsgenehmigungen im Plangebiet gezwungen werden. Für den Schallschutz des heranrückenden Wohnens im Mischgebiet würde eine Lärmschutzkontingentierung des angrenzenden Gewerbes ausreichen. Dazu würden bestehende Gewerbebetriebe in ihrem Betriebsablauf stark eingeschränkt. Diese Einschränkung wäre nicht verhältnismäßig und begründbar, da es die Möglichkeit einer aktiven Schallschutzmaßnahme in Form einer Schallschutzwand gibt. Die Bedingungen für die Entwicklung einer großflächigen Mischgebietsfläche sind nicht optimal. Die Gemeinde hat daher die Festsetzung und Gliederung als Mischgebietskategorie verworfen und sich für die Sicherung einer Wohnbaufläche mit Lärmschutzwand entschieden.

2.4.6 Garagen und Carports

Die Gemeinde ist ermächtigt, gem. § 12 Abs. 4 und Abs. 6 BauNVO Stellplätze aus städtebaulichen Gründen im Bebauungsplan auszuschließen. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen des allgemeinen Wohngebietes sind im Bebauungsplan Garagen und Carports nicht zulässig. Garagen und Carports sind innerhalb der Baugrenzen zu errichten. Damit sollen die baulichen Anlagen konzentriert werden, um ein möglichst geschlossenes Erscheinungsbild der Siedlung zu ordnen und die unverbauten Grundstücksbereiche (Gärten) großzügig und zusammenhängend werden zu lassen. Die Festsetzung ist aus städtebaulichen Gründen gerechtfertigt und erforderlich, um eine einheitliche, von Bebauung freizuhaltende, Vorgartenzone zu realisieren, die das Orts- und Landschaftsbild im OT Neuseddin prägen. (siehe Textliche Festsetzung Nr. 3)

2.4.7 Verkehrsflächen

Die Planstraße A, in Verlängerung des Kiefernweges, wird als Haupterschließung festgesetzt. Die Straße ist aus den Festsetzungen des B-Plans „Lindenring“ übernommen. Die Verlängerung des Kiefernweges durch das Waldstück in nordwestliche Richtung ist geplant und im B-Plan „Lindenring“ planungsrechtlich gesichert. Daher ist am Ende des Kiefernweges keine Wendemöglichkeit geplant.

Zur inneren Erschließung nördlich und südlich gelegener Wohnbaugrundstücke werden 7 m breite Stichstraßen mit Wendehämmern als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Die festgesetzten Breiten gewährleisten einen verkehrsgerechten

Straßenquerschnitt inkl. der erforderlichen Entwässerungseinrichtungen.

Eine Befahrung der Planstraßen ohne Wendehämmer (Planstraße E und F) ist für Versorgungsfahrzeuge nicht möglich. Diese Einschränkung erfordert eine zentrale Fläche für die Müllentsorgung am Kiefernweg, die im Bebauungsplan nicht festgesetzt wird, aber in der Ausführungsplanung vorgesehen ist bzw. im Genehmigungsverfahren gelöst wird.

Insgesamt sind die mit der Planung in Verbindung stehenden zusätzlichen Verkehre, aufgrund der geringen Anzahl an geplanten Wohnbauflächen, als unerheblich einzuschätzen. Es ergeben sich durch die Planung keine verkehrlichen Konflikte mit den bestehenden Nutzungen.

2.4.8 Grünordnerische Festsetzungen

Durch die Festsetzung von Baufeldern kann der vorhandene Baumbestand auf den Grundstücken nicht erhalten werden. Auf den Baugrundstücken im Allgemeinen Wohngebiet ist pro angefangene 500 qm Grundstücksfläche ein Baum zu pflanzen. Die Verwendung von Pflanzen der Pflanzliste wird, analog zum angrenzenden Bebauungsplan Lindenring, nicht als Festsetzung sondern als Empfehlung übernommen, um den zukünftigen Grundstücksnutzern eigene Gestaltungsspielräume einzuräumen.

Einer Beeinträchtigung von geschützten Vogelarten durch den Vollzug der Planung kann durch die festgesetzten Ersatzmaßnahmen (Nistkästen) ausgeschlossen werden (siehe textliche Festsetzungen Nr. 6-9). Mit den grünordnerischen Festsetzungen zum Erhalt von Bäumen und Neupflanzung von Bäumen, werden der Schutz und der Fortbestand der dort ansässigen Brutvogelarten sichergestellt. Es ist zudem davon auszugehen, dass durch die Qualifizierung der Brachflächen durch Privatgärten neuer Lebensraum für Vögel und Kleininsekten entstehen wird. Es wird auf die Bauzeitenregelung zur Baufeldfreimachung und die ökologische Baubegleitung für Vögel und Fledermäuse im Bebauungsplan hingewiesen.

2.4.9 Fläche für den Immissionsschutz

Zur Bewältigung von Immissionskonflikten im Plangebiet wird zwischen den störempfindlichen Nutzungen ein aktiver Immissionsschutz errichtet. Gemäß Schallschutzgutachten ist eine 4 m hohe Schallschutzwand über festgelegter Geländeoberkante erforderlich. Die Schallschutzwand muss das Schalldämmmaß von mindestens 25 dB erfüllen, um die erforderliche Schutzwirkung zu erreichen. Auf einer festgesetzten Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist diese Schallschutzwand zu errichten. Die Wand ist zu begrünen, um den Belangen des Orts- und Landschaftsbildes zu entsprechen. (siehe Textliche Festsetzung Nr. 5)

Die Schallschutzwand soll innerhalb der 5,5 m breiten Fläche A, die als Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes festgesetzt wird, errichtet werden. Die den Wohnbaugrundstücken zugewandten Flächen auf die die Lärmschutzwand errichtet werden soll, sollte aus gestalterischen Gründen auch diesen zugeordnet werden.

Abstandsflächen

Die Schallschutzwand ist eine bauliche Anlage nach Bauordnungsrecht. Zu den privaten Gewerbegrundstücken nach Norden wird der Mindestabstand von 3 m

eingehalten. Damit wird den Belangen der Grundstückseigentümer Rechnung getragen. Der 3 m breite Weg wird als Wirtschaftsweg angelegt und zu pflegen sein. Zu den Baugrundstücken des Allgemeinen Wohngebietes wird die erforderliche Abstandsfläche für die Schallschutzwand teilweise auf den privaten Grundstücksflächen liegen. Die Abstandsfläche wird als Grunddienstbarkeit ins Grundbuch der betroffenen Grundstücke eingetragen. Genehmigungsfreie Vorhaben nach § 55 BbgBO, können in die Abstandsfläche der Schallschutzwand auf den Baugrundstücken errichtet werden. Das gilt auch für Garagen und Carports, die innerhalb der Baugrenzen zu errichten sind und gemäß § 6 Abs. 10 BbgBO, soweit es die Baugrenzen ermöglichen, auch unmittelbar an der Grundstücksgrenze errichtet werden können.

2.4.10 Begründung der textlichen Festsetzungen

1. *Im allgemeinen Wohngebiet sind die in § 4 Abs. 3 BauNVO nach Nr. 4 genannten Gartenbaubetriebe und nach Nr. 5 genannten Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulässig. (Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 6 Nr. 1 i.V.m. § 4 BauNVO)*

Bei der Entwicklung des geplanten Wohngebiets soll ein ruhiger Wohncharakter des Gebietes im Vordergrund stehen. Gartenbaubetriebe und Tankstellen verursachen in typischer Art und Weise ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit den damit verbundenen Emissionen, die dem planerischen Ziel eines beruhigten und ortsbildtypischen Wohngebiets entgegenstehen.

2. *Im allgemeinen Wohngebiet darf die Größe der Baugrundstücke 500 m² nicht unterschreiten. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)*

Die Festsetzung einer Mindestgrundstücksgröße ist erforderlich, um eine Bebauung sicherzustellen, die sich in die Eigenart der vorhandenen Bebauung einfügt. Gleichzeitig dient die Festsetzung der Sicherstellung ausreichender Abstände zwischen den Nutzungen, um ein beruhigtes Wohngebiet zu entwickeln.

3. *Im Allgemeinen Wohngebiet sind auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen Garagen und Carports nicht zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 Abs. 6 BauNVO)*

Garagen und Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten. Aus städtebaulichen Gründen soll eine geordnete Baugebietsstruktur mit nicht zu beengten Straßenräumen realisiert werden. Die Garagen und Carports können durch die Festsetzung nicht in die Gartenbereiche angeordnet werden, damit werden die Zufahrten zu Garagen und Carports minimiert und große, zusammenhängende Gartenbereiche erhalten. Die Festsetzung trägt zur Wohnumfeldqualität bei.

4. *Im Allgemeinen Wohngebiet ist eine Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen nur wasser- und luftdurchlässig herzustellen (z.B. Großpflaster mit hohem Fugenanteil, wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine). Wasser- und Luftdurchlässigkeit mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss oder Asphaltierungen sind nicht zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)*

Diese Festsetzung dient der Vermeidung von Eingriffen in das Schutzgut Boden.

5. *Auf der Fläche A ist eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von mindestens 4,0 m (gemessen über der festgesetzten OK 54,00 m über NHN) mit einem Schalldämmmaß von mindestens 25 dB zu errichten und zu begrünen.*

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 BauNVO)

Diese Festsetzung dient der Sicherstellung der im schalltechnischen Gutachten angenommenen Lärmkontingentierung und damit der planerischen Bewältigung von Konflikten, die durch an ein Gewerbegebiet heranrückende Wohnbebauung entstehen könnten. Entsprechend der Lärmuntersuchung lässt sich ein ausreichender Immissionsschutz für die störepfindliche Wohnnutzung durch eine aktive Lärmschutzmaßnahme sicher zu stellen. Innerhalb des Flächenkorridors A eine Lärmschutzwand mit einem Schalldämmwert von 25 dB zu realisieren. Um das Orts- und Landschaftsbild zu schützen ist diese Wand zu begrünen. Die Pflege der Wand muss vertraglich mit den Grundstückseigentümern geregelt werden.

6. Vor Abbruch des Gebäudes am Kiefernweg 10 sind als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für das verlorengehende Quartier der Zwergfledermaus drei Fledermauskästen anzubringen. Die Kästen sind an der Fassade der Gemeindeverwaltung (Kiefernweg 5) und/oder in den im Bebauungsplan "Kiefernweg Teil I - Gewerbegebiet" festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen („Waldinsel“ zwischen Kiefernweg 5 und 7) anzubringen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB)

7. Für die verlustig gehenden Nistplätze in dem zu rodenden Kiefernforst im allgemeinen Wohngebiet sind als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im unmittelbar an den westlich des Geltungsbereichs angrenzenden Kiefernforst 6 Ersatzniststätten für Meisen anzubringen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB)

8. Für die verlustig gehenden Nistplätze in den zu rodenden Bauminselfen im allgemeinen Wohngebiet sind als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 8 Ersatzniststätten für Meisen an Bäumen in den im „Bebauungsplan Kiefernweg Teil I - Gewerbegebiet“ festgesetzten Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen („Waldinsel“ zwischen Kiefernweg 5 und 7) anzubringen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB)

9. Vor Abbruch des Gebäudes am Kiefernweg 10 sind zum vorgezogenen Ausgleich für einen verlustig gehenden Nistplatz des Hausrotschwanzes zwei Ersatzniststätten für den Hausrotschwanz an der Fassade der Gemeindeverwaltung (Kiefernweg 5) anzubringen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB)

Zu 6. bis 9.: Die Untersuchung vorkommender Arten (Artenschutzbeitrag 2012, Aves et. Al.) hat das Vorkommen von Brutvögeln, Fledermäusen und Zauneidechsen ergeben. Die Zauneidechsen wurden als vorgezogene Maßnahme in ein optimiertes Ersatzhabitat umgesiedelt. Für den Verlust von Quartieren für Brutvögel und einer Zwergfledermaus sind Ausgleichsmaßnahmen in Form von Nistkästen festgesetzt. Die Gemeinde verpflichtet sich zur Umsetzung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen für den Artenschutz in den textlichen Festsetzungen Nr. 6-9 durch Selbstbindungsbeschluss.

10. Auf den Baugrundstücken im allgemeinen Wohngebiet ist je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ein Baum (Stammumfang mindestens 14-16 cm) zu pflanzen. Es sind bei Pflanzungen überwiegend standortgerechte und einheimische Baumarten zu verwenden. Es wird die Verwendung von Arten der in der Begründung beigefügten Pflanzliste empfohlen. (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB gelten Eingriffe als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Es ist der Gemeinde aber weiterhin freigestellt entspre-

chende Festsetzungen zu treffen. Trotz fehlenden Ausgleichserfordernisses bleibt es der Gemeinde unbenommen, im Geltungsbereich des Bebauungsplanes allgemeine Festsetzungen zur Begrünung der Baugrundstücke mittels Pflanzbindungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB aus städtebaulichen Gründen festzusetzen. Die Festsetzung ist städtebaulich grundsätzlich begründet, weil dadurch eine Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild erfolgen soll. Der durchgrünte Charakter des Ortsteils soll durch die Festsetzung erhalten und fortentwickelt werden.

Die Arten der Pflanzliste für einheimische, standortgerechte Arten soll dazu führen, dass vorwiegend standort- und florengerechte Arten gepflanzt werden, die auch von Natur aus dort vorkommen. Damit soll erreicht werden, dass die Arten sich in die Nahrungsketten der örtlichen Ökosysteme einfügen.

11. *Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen.*
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs.1 Nr.25b BauGB)

Im Plangebiet befindet sich ein wertvoller Spechthöhlenbaum, der für den Artenschutz erhalten werden muss. Damit dieser Baum seine Standfestigkeit nicht verliert, sind die umliegenden Bäume ebenfalls zu erhalten.

12. *Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Bestandteil der Festsetzungen.* (Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die Festsetzung dient lediglich der Klarstellung.

13. *Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.* (Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 BauGB)

Da es sich hierbei um einen Änderungsbebauungsplan handelt muss klargestellt werden, dass alle bisherigen Festsetzungen innerhalb des Geltungsbereichs außer Kraft treten und die Zulässigkeiten von baulichen Anlagen innerhalb dieses Geltungsbereichs sich ausschließlich nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplans richten.

Hinweise

Baufeldfreimachungen und der Beginn von Bauarbeiten sind außerhalb der Brutzeiten zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Sollten bauvorbereitende Maßnahmen und grundlegende, flächeneingreifende Bauaktivitäten innerhalb dieser Zeit beginnen bzw. sich bis in die Brutzeit hinziehen, wird eine ökologische Baubegleitung empfohlen, um bei spontanen Ansiedlungen von Brutvogelarten rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verboten ergreifen zu können. Für das Erkennen möglicher Winterquartiere für die Fledermäuse ist die ökologische Baubegleitung auch während der Wintermonate erforderlich.

Pflanzliste

Baumarten:

<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn
<i>Betula pendula</i>	Gemeine Birke
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche
<i>Pinus sylvestris</i>	Wald-Kiefer

Baumarten:

Quercus petraea
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Tilia cordata

Trauben-Eiche
Stiel-Eiche
Vogelbeere
Winter-Linde

3. Belange des Umweltschutzes

Der Bebauungsplan wird gem. § 13a BauGB aufgestellt. Insofern ist ein Umweltbericht nicht erforderlich. Zur Ermittlung der umweltrelevanten Inhalte, die im Bebauungsplan gem. § 1a BauGB zu berücksichtigen sind wurde eine landschaftsplanerische Zuarbeit erarbeitet.

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes hat das Büro AVES ET AL., Berlin einen speziellen **Artenschutzbeitrag** für das Plangebiet erstellt (November 2012).

3.1 Bestandsanalyse und -bewertung des Umweltzustandes

3.1.1 Abiotische Naturhaushaltsfaktoren (Boden, Wasser, Klima und Luft)

Naturraum, Geologie und Boden

Das Plangebiet gehört zu dem Naturraum Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen und liegt am westlichen Rand der Haupteinheit Teltower Platte, eine ebene bis flachwellige Grundmoränenplatte, deren Höhen im Mittel zwischen 40 und 45 ü NHN liegen (Scholz 1962).

Das Ausgangssubstrat für die Bodenbildung im Plangebiet sind kiesige Sande auf Geschiebesand (Landschaftsplan 1996).

Schutzgut Wasser

Oberflächengewässer gibt es im Plangebiet selbst nicht.

Die Hydrogeologische Karte von Brandenburg weist für das Plangebiet weitgehend trockene Sande auf Grundwassergeringleiter (hellgelb) auf. Das Grundwasser steht bei > 41 m über NHN, demzufolge liegt der Flurabstand bei Geländehöhen zwischen 53 und 55 m über NHN bei > 10 m unter Geländeniveau. Aufgrund des hohen Grundwasserflurabstandes ist die Empfindlichkeit gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen gering. Das Plangebiet besitzt aufgrund des aktuellen Anteils an versiegelten Flächen eine mäßige Bedeutung für die Grundwasserneubildung.

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb der Trinkwasserschutzzone.

Schutzgut Klima und Lufthygiene

Das Klima im Plangebiet entspricht dem durch ozeanische und kontinentale Einflüsse geprägtem Übergangsklima Brandenburgs mit verhältnismäßig hohen sommerlichen Temperaturen und relativer Niederschlagsarmut. Die jährliche Niederschlagsmenge (30-jähriges Mittel zwischen 1961 und 1990) liegt gem. den DWD-Daten beim langjährigen Mittel bei 530 mm (Station Beelitz) und 590 mm (Station Potsdam). Die durchschnittliche Lufttemperatur beträgt im langjährigen Jahresmittel 1961 bis 1990 an den Stationen Schönefeld Flughafen und Potsdam 8,7 °C (DWD).

Die umgebenden Waldflächen des Plangebietes haben eine gewisse ausgleichende Funktion. Relevante Emissionsquellen für lufthygienische Belastungen und Lärm-Emissionen gehen von dem Pkw-Verkehr und in der direkten Umgebung des Plangebiets aus.

3.1.2 Biotische Naturhaushaltsfaktoren

Potenziell natürliche Vegetation

Die Karte der potenziell natürlichen Vegetation (PNV) von Brandenburg und Berlin (Hofmann & Pommer 2007) weist dem Plangebiet einen Drahtschmielen-Eichenwald zu, die zu den bodensauren grundwasserfernen Eichenwäldern gehören.

Standorteigenschaft / Vegetation	Drahtschmielen-Eichenwald
Bodensubstrat	Sand
Geländeform	eben bis leicht kuppig
Makroklimacharakter	(subozeanisch-) subkontinental
Boden-Nährkraft	ziemlich arm
Oberbodenaziditätsstufe	Sehr stark sauer
Bodenfeuchtestufe	mäßig trocken (bis trocken)
Mesoklimacharakter	lufttrocken
Grund- und Stauwasserstufe	grund- und stauwasserfrei
Humusform	rohhumusartiger Moder bis Rohhumus
Hauptbodenform	Sand-Braunerde, podsoliert
Vegetation	Dieser artenarme Horstgras-Eichenwald niederschlagsarmer Gebiete hat eine lichte, mattwüchsige Baumschicht, in der sowohl Trauben-Eiche (<i>Quercus petraea</i>) als auch Stiel-Eiche (<i>Quercus robur</i>) oder beide vorkommen. Sand-Birke (<i>Betula pendula</i>) und Wald-Kiefer (<i>Pinus sylvestris</i>) sind von Natur aus beigemischt. In der spärlichen Bodenvegetation finden sich Draht-Schmielen (<i>Deschampsia flexuosa</i>), Pillen-Segge (<i>Carex pilulifera</i>), Echter Schafschwingel (<i>Festuca ovina</i>) ein, ebenso die Moose Gewöhnlicher Gabelzahn (<i>Dicranum scoparium</i>) und Weißmoos (<i>Leucobryum glaucum</i>). Das Bodensubstrat sind Feinsande geringer Nährkraft, auf denen nur schwach entwickelte Braunpodsole ausgebildet sind. Der Wasserhaushalt ist mäßig trocken, zeitweise trocken. Das Gelände ist eben bis wellig, bisweilen sind es flache Binnendünen.

Aktuelle Biotope

Aktuell kommen im Plangebiet Kiefernforst-Parzellen sowie ungenutzte Offenlandbereiche mit ruderalen Halbtrockenrasen und ruderalen Wiesen vor. Die bearbeiteten Flächen sind geprägt von aufkommenden Gehölzen (Birken, Kiefern, Robinien), Leitgras und anderen Hochstauden und gering auch mit Heidekrautbestand.

Die Kieferbestände gehören zu dem Biotoptyp Drahtschmielen-Kiefernforst (Biotoptyp Nr. 08480032) und sind recht artenarm. Die Kiefern (*Pinus sylvestris*) sind im Stangenholz- bis mittlerem Baumholzalter. Neben den forstlich begründeten Kiefern treten sporadisch Stiel-Eichen (*Quercus robur*) und Birken (*Betula pendula*) sowie sehr selten Ebereschen (*Sorbus aucuparia*) in der Strauch- und Krautschicht auf. Die Bodenvegetation zeigt saure Standortverhältnisse an. Neben Drahtschmielen (*Avenella flexuosa*) und Wachtelweizen (*Melampyrum pratense*) ist insbesondere die Moosschicht sehr artenreich ausgeprägt.

Insgesamt kommt dem Plangebiet mit den Ruderalflächen und Kiefernforst-Parzellen ein geringer bis mäßiger Biotopwert zu. Aufgrund der nährstoffarmen Substrate und der Strukturvielfalt weisen die Offenlandflächen trotz der geringen Größe ein gewisses Entwicklungspotenzial auf.

Geschützte Alleen und Biotope gem. §§ 31 und 32 BbgNatSchG

Geschützte Biotope gem. §§ 31 und 32 BbgNatSchG sind für das Plangebiet nicht nachgewiesen.

Geschützte Pflanzen und Tiere

Hinsichtlich des gesetzlichen Artenschutzes hat das Büro AVES ET AL., Berlin eine Potenzialprüfung (Geländebegehung 2011) für die Plangebiete „Kiefernweg I „ Und „Kiefernweg II“ zu Artenschutzsachverhalten durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse wurde ein **Artenschutzbeitrag** für beide Geltungsbereiche erstellt (November 2012). Der Artenschutzbeitrag behandelt Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der europäischen FFH-Richtlinie und Vogelarten nach Artikel 1 der europäischen Vogelschutzrichtlinie. Der Bericht stellt mögliche Auswirkungen der Bebauungspläne auf diese Arten dar zeigt zur Überwindung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG soweit möglich Erhaltungs-, Vermeidungs-, und/ oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen auf. Zum Untersuchungsgebiet des Artenschutzbeitrages gehört neben dem Gesamt-Plangebiet der Bebauungspläne „Kiefernweg I – Gewerbegebiet“ und „Kiefernweg II – Wohngebiet“ auch die angrenzenden Flächen.

Gesetzlich geschützte Moose und Gefäßpflanzen (Arten der FFH-RL, Anhänge IV & II) konnten im Plangebiet während der Kartierung nicht nachgewiesen werden. Farn- und Blütenpflanzen können im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden.

Gesetzlich geschützte Tiere (Arten der FFH-RL, Anhänge IV & II) aus den Gruppen der Käfer, Schmetterlinge, Eremit sind aufgrund der Habitatausstattung des Plangebiets und der entsprechenden Habitatansprüche auszuschließen.

Innerhalb des gesamten Plangebietes sind Vorkommen von europäisch geschützten Arten aus den Artengruppen Reptilien, Fledermäuse und Vögel (nach Art. I der Vogelschutzrichtlinie) nachgewiesen worden. Vorkommen von Fischotter, Biber und Wolf können ausgeschlossen werden.

Die Ermittlung der **Brutvogelvorkommen** und Siedlungsdichte (Revierkartierung) führte zur Erkenntnis, dass 14 Arten in 18 Revieren im Plangebiet vorkommen. Es konnten Höhlenbäume als wertvolle Lebensstätten nachgewiesen werden.

Für die **Fledermäuse** konnten 3 Arten festgestellt werden, die das Plangebiet als Nahrungsgebiet nutzen. Im Plangebiet konnte für die Zwergfledermaus (ein einzelnes Männchen) ein Quartier im Wirtschaftsgebäude der Gemeinde nachgewiesen werden.

Die europäisch geschützten **Zauneidechsen** wurden ausschließlich im westlichen Bereich des Plangebietes festgestellt. Der Zauneidechsennachweis 2012 ergab ein Lebensraum von 0,92 ha und geschätzten 20-45 erwachsenen Individuen. Durch das Bauvorhaben sind die Zauneidechsen betroffen. Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 -3 BNatSchG wäre ohne Sicherungs- und kompensatorische Maßnahmen gegeben. Der Plangeber hat auf diesen Tatbestand mit artenschutzrechtlichen Maßnahmen reagiert. Nur durch die Bereitstellung eines Ersatzhabitats konnte die ökologische Funktion der Lebensstätte neu geschaffen werden und das daran anschließende Einfangen und die Umsiedeln der Tiere in das optimierte Ersatzhabitat. Damit wurden das unbeabsichtigte Töten und die Verletzung der Tiere während der Planaufstellung gelöst. Bei Nichtdurchführung

der Planung hätte sich der Erhaltungszustand der Population ebenfalls verschlechtert.

3.1.3 Schutzgut Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholungsnutzung

Das derzeitige Landschaftsbild wird durch die brach liegende, unversiegelte Fläche und der baumlosen Straßen geprägt.

Der Waldbestand im Westen des Plangebiets gehört zu einem größeren Kiefernforst in Neuseddin. Die teilweise befestigten Forstwege werden von den Anwohnern außerhalb des Plangebiets zum Spaziergehen und Radfahren genutzt. Wohnbauflächen grenzen südlich des Plangebiets an.

Insgesamt besitzt das Plangebiet eine geringe Landschaftsbildqualität.

3.1.4 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Im Plangebiet gibt es weder Baudenkmale noch archäologische Kulturdenkmale oder sonstige herausragende Sachgüter.

3.1.5 Schutzgut Leben, Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen

Emissionsquellen für lufthygienische Belastungen sind im Plangebiet aufgrund der ungenutzten Situation der Flächen nicht vorhanden.

Für die landschaftsgebundene Erholungsnutzung spielt das Plangebiet keine Rolle. Die benachbarten Wälder - vor allem die Wälder westlich und nordwestlich des Lindenrings - werden zum Spaziergehen und Radfahren genutzt.

3.2 Voraussichtliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Kompensation

Nach Prüfung der umweltrelevanten Aspekte bestehen keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a-i BauGB genannten Schutzgüter.

Da der Bebauungsplan gem. § 13a BauGB für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden soll, ist die Eingriffsregelung unter Bezugnahme auf § 1a Abs. (3) Satz 5 BauGB nicht anzuwenden.

3.2.1 Auswirkungen auf die Schutzgüter und Maßnahmen

Auswirkungen auf den Boden

Aufgrund der anthropogen veränderten Bodenverhältnisse durch die bestehenden und früheren baulichen Nutzungen ist der Boden gegenüber Überbauung und Versiegelung überwiegend als unempfindlich zu bewerten.

Die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes wird zu einer Entlastung des Schutzgutes führen, da weitere Wohnnutzungen zulässig werden, die aufgrund der geringeren GRZ von 0,25 mit einer geringeren Überbauung und Versiegelung einhergehen. Die Versiegelung der Neuplanung fällt gegenüber der bisher rechtskräftigen GRZ von 0,6 niedriger und damit positiver für die Bodenfunktion.

nen aus.

Auswirkungen auf das Grundwasser

Die Festsetzung der Wohnbaufläche ist mit keinen relevanten Beeinträchtigungen für das Schutzgut Grundwasser, insbesondere dem Verlust bzw. der Reduzierung der Grundwasserneubildung verbunden.

Auswirkungen auf das Klima / Lufthygiene

Erhebliche verkehrsbedingte Luft- und Lärmemissionen sind durch die geänderte Nutzungsausweisungen nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere / biologische Vielfalt

Mit der beabsichtigten Bebauung und Baufeldfreimachung werden dort nachgewiesene Arten Habitateinbußen haben. Mit dem Verlust an Fortpflanzungsstätten für die Brutvögel ist zu rechnen. Für die Brutreviere treten keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, wenn Vermeidungsmaßnahmen erfüllt werden, auf. Mit dem geplanten Abbruch des Wirtschaftsgebäudes wird ein Quartier für die Zwergfledermaus verschwinden.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs stellen kein unüberwindbares Hindernis für den Artenschutz dar. Im Rahmen der Genehmigungsplanung ist der Artenschutz erneut zu berücksichtigen. Das gilt insbesondere hinsichtlich des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG.

Auswirkungen auf die Landschaft und landschaftsbezogene Erholung

Die bauliche Verdichtung wird an dieser Stelle in Neuseddin zu keinen erheblich störenden visuellen Außenwirkungen führen. Durch den Erhalt der Waldbestände bleibt das Konfliktpotenzial insgesamt gering.

Erholungsgebiete sind von der zulässigen Nutzungsänderung im Plangebiet nicht betroffen.

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter
Bau- und Bodendenkmale sind von den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht betroffen.

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt

Mit der intensiveren Wohnbaunutzung ist kein relevantes zusätzliches Verkehrsaufkommen verbunden. Mit erheblichen Luft- und Lärmemissionen ist weder durch die geänderten Nutzungen einschl. Wohnnutzungen noch durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Die räumliche Nähe der geplanten Wohngebiete zu nördlich angrenzenden Gewerbegebieten wird immissionsschutzrechtlich verträglich geregelt und festgesetzt. Es wird eine Schalluntersuchung durchgeführt. Die aktuelle gewerbliche Nutzung (und deren Erweiterungsbegehren) erzeugen keine Konflikte mit der geplanten Wohnnutzung.

Direkte Risiken für die Umwelt und / oder die menschliche Gesundheit sind durch die geplanten Festsetzungen nicht erkennbar.

3.2.2 Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen

Das Plangebiet und seine Umgebung weisen aufgrund der aktuellen Nutzung insgesamt nur eine relativ geringe Empfindlichkeit auf, weswegen eine grundsätzliche Alternative für die geänderten Nutzungsfestsetzungen nicht geboten ist. Unabhängig davon sollten die nachfolgenden Empfehlungen beachtet werden. Schutz des Oberbodens und des Grundwassers Potenzielle Bodenbelastungen, z.B. durch die Lagerung von Bau- und Betriebsstoffen, sind über geeignete Schutzvorkehrungen auszuschließen.

Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

Die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser dient der Grundwassersicherung und -anreicherung und ist aus ökologischen Gesichtspunkten grundsätzlich empfehlenswert. Gem. § 54 Abs. (4) des Brandenburgischen Wassergesetzes ist das Niederschlagswasser zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen. Zur Umsetzung dieser Maßgabe ist das auf Dachflächen und ebenerdigen versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser auf dem Grundstück, auf denen es anfällt, zu versickern. Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Regenwasser ist über Mulden-Rigolen vor Ort zu versickern.

Erhalt und Schutz von Gehölzbeständen und Einzelbäumen

Der zu erhaltende Gehölz- und Baumbestand ist in seinem Kronentraufbereich vor Beeinträchtigungen (z.B. Befahren und Ablagern von Materialien oder Abfall) zu schützen. Bei Abgang von Bäumen ist an gleicher Stelle gleichartiger Ersatz (Mindeststammumfang 16-18 cm, gemessen in 1 m Höhe) zu pflanzen.

Während der Bauarbeiten sind die einschlägigen Baumschutzmaßnahmen der RAS LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen - Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen 1999) und der DIN 18920 („Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“, 2002) zu berücksichtigen.

Schutz und Sicherung von Bodendenkmalen

Sollten während der Bauausführung bei Erdarbeiten Bodendenkmale (Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Knochen, Tonscherben, Metallgegenstände u.ä.) entdeckt werden, sind diese unverzüglich den Fachbehörden (Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum) anzuzeigen und die Entdeckungsstätte(n) und Funde bis zum Ablauf einer Woche unverändert zu erhalten.

3.2.3 Maßnahmen für den Artenschutz

Zauneidechsen

„Zu erwartende Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote im Sinne von § 44 Abs. 1 BNatSchG muss die Gemeinde gleichwohl in der Bauleitplanung berücksichtigen. Da die Verbotsnormen auf der Zulassungsebene auch bei Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans zu beachten sind, kann es dazu kommen, dass die Verwirklichung des Bebauungsplans an artenschutzrechtlichen Verboten scheitert. Der Bebauungsplan wäre dann funktionslos, also nicht im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich, folglich unwirksam. Aufgrund der drohenden Vollzugsunfähigkeit des Bebauungsplans muss die Gemeinde die artenschutzrechtliche Wirkung der im Bebauungsplan zugelassenen Handlung bereits in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB beachten. Die Gemeinde hat da-

her die artenschutzrechtlichen Verbote im Verfahren der Planaufstellung zu berücksichtigen. Dabei hat sie aber nur zu beurteilen, ob die vorgesehenen baulichen Nutzungen auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse treffen.“¹

Mit der Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 durch die UNB (Bescheid vom 22.01.2013) ist die Bewältigung der artenschutzrechtlichen Konflikte für die Zauneidechsen genehmigt worden. Daraufhin wurde mit dem Fang und der Umsiedlung in ein optimiertes Ersatzhabitat („Findlingsgarten in Kähnsdorf“) der Tiere im Frühjahr 2013 begonnen und im Herbst 2013 abgeschlossen. Der Managementplan für die Umsiedlung sowie das Ersatzhabitat wurden vorab mit der UNB abgestimmt. Der neue Lebensraum wurde mit Requisiten zur Optimierung der Lebensraumfunktion vorbereitet. Die Auswilderungsfläche wird für 2-3 Jahre in einem speziellen Zaun zur Eingewöhnung der Eidechsen eingezäunt bleiben. Auf die Bedürfnisse der Zauneidechsen hin wird die Pflege des „Findlingsgarten“ abgestimmt. Durch die sorgsame Umsiedlung der Tiere kann die Tötung, Verletzung und Zerstörung von Zauneidechsen bzw. deren Entwicklungsformen vermieden und verbessert werden.

Es gibt mit Abschluss der Umsiedlung (Herbst 2013) im Plangebiet keine natur- bzw. artenschutzrechtlichen Belange, die den Darstellungen des Bebauungsplans entgegenstehen oder nicht überwunden werden können.

Brutvögel und Brutreviere

Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 für die Brutvögel wird durch die Bauzeitenregelung überwunden (Vermeidungsmaßnahme). Im Bebauungsplan wird auf die Bauzeitenregelung bei der Bauelfeldfreimachung hingewiesen. Bauelfeldfreimachungen und der Beginn von Bauarbeiten sind außerhalb der Brutzeiten zwischen 01. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Sollten bauvorbereitende Maßnahmen und grundlegende, flächeneingreifende Bauaktivitäten innerhalb dieser Zeit beginnen bzw. sich bis in die Brutzeit hinziehen, wird eine ökologische Baubegleitung empfohlen, um bei spontanen Ansiedlungen von Brutvogelarten rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verboten ergreifen zu können. Hierzu wurden im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen. Für die verlustig gehenden Nistplätze sind Ersatzniststätten für Meisen und den Hausrotschwanz an der Fassade der Gemeindeverwaltung (Kiefernweg 5) und an Bäumen in den im „Bebauungsplan Kiefernweg Teil I - Gewerbegebiet“ festgesetzten Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen („Waldinsel“ zwischen Kiefernweg 5 und 7) anzubringen.

Für vorkommende Höhlenbrüter (Star) wird als Vermeidungsmaßnahme der Erhalt der Lebensstätte im Bebauungsplan festgesetzt. Der zu erhaltende Höhlenbaum befindet sich in einem zusammenhängenden Waldstück, augenscheinlich außerhalb der Baugrenze auf der Wohnbaufläche. Die zu erhaltenden Bäume sind Vor-Ort wetterfest markiert. Diese Bäume müssen bei Rodung des Waldstücks ausgenommen werden.

Fledermäuse

Für den Verlust des Zwischenquartiers Wirtschaftsgebäude am Kiefernweg sind 3 spezielle Fledermauskästen anzubringen. Die Ersatzquartiere sind entweder an der Fassade der Gemeindeverwaltung (Kiefernweg 5) oder in der Kieferninsel zwischen den Gebäuden am Kiefernweg 5 und 7 anzubringen. Mögliche Abbruch- oder Baumfällarbeiten sind außerhalb der Fortpflanzungszeiten, also zwi-

¹ Otto, Christian, Änderungen im Artenschutzrecht bei Bebauungsplanungen im Innenbereich, Vortrag im 31/11. Kurs des Instituts für Städtebau Berlin, 26-30. September 2011 Berlin.





Anlage 1: Fläche zur Umwandlung von Wald in Bauland im Geltungsbereich „Kiefernweg II – Wohngebiet“ (grün dargestellt)

I. Forstrechtliche Belange

Durch die Planung ist auf dem nachfolgend benannten Flurstück Wald im Sinne des § 2 LWaldG betroffen. Gemäß § 8 LWaldG wird der dauernden Umwandlung von Wald in Bauland für die nachstehend aufgeführte Fläche aus forstrechtlicher Sicht bei Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Auflagen und Bestimmungen zugestimmt:

Gemarkung	Flur	Flurstück	Umwandlungsfläche (m²)
Neuseddin	2	436	5890

Die zur Umwandlung genehmigte Fläche ist in einer Karte dargestellt. Besagte Karte ist als Anlage 1 Bestandteil der Stellungnahme.

II. Nebenbestimmungen

Die Waldumwandlungsgenehmigung wird unter folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

II.1. Fristen:

1. Die Durchführung der Waldumwandlung wird auf die Dauer der Rechtswirksamkeit dieser Planung, höchstens jedoch auf zehn Jahre befristet. Die Frist beginnt mit der Rechtswirksamkeit der Planung zu laufen.

2. Die festgesetzten Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen sind spätestens innerhalb eines Jahres nach Beginn der Waldumwandlung vollständig anzulegen und so zu entwickeln, dass i. d. R. innerhalb von 5 Jahren nach Anlage, gemäß der forstlichen Kriterien die Abnahme als Abnahme einer gesicherten Kultur gegeben ist. Die vorfristige Ausführung der Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen ist möglich.

II.2. Aufschiebende Bedingungen:

1. Der Begünstigte hat dem Landesbetrieb Forst Brandenburg, Oberförsterei Potsdam die Rechtskrafterlangung des Bebauungsplanes, spätestens nach 14 Tagen der Rechtmäßigkeit schriftlich anzuzeigen, sowie bei gültig gewordenen Inhaltsänderungen der Forstbehörde eine Kopie der Rechtskrafterlangten Planungen innerhalb der vorstehend genannten Frist zu übereignen.
2. Der Begünstigte hat der zuständigen unteren Forstbehörde den Beginn des Vollzugs der Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart schriftlich, spätestens mit dem Tag der Aufnahme der Arbeiten (Fällen und Roden) anzuzeigen.
3. Durch den Begünstigten ist zu zusichern, dass für die hier festgelegten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bis zu deren endgültigen Abnahme als gesicherter Kultur, ein Kompensationsbetrag in Höhe von 8.481,01 € (in Worten: Achtausendvierhundeinundachtzig Euro und einem Eurocent) im jährlichen Haushalt vorgehalten wird.

II.3. Widerrufsvorbehalt:

1. Der Widerruf der Genehmigung bleibt vorbehalten, sofern die Fläche in eine andere, als die im B-Plan ausgewiesene Nutzungsart umgewandelt wird.
2. Der Widerruf der Genehmigung bleibt weiterhin vorbehalten, sollte die Umsetzung der hier beschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ganz oder in Teilen verzögert oder nicht vorgenommen worden sein, sowie von den inhaltlichen Festlegungen abgewichen werden.
3. Der Widerruf der Genehmigung bleibt weiterhin vorbehalten, sollte die Ermöglichung und der dauerhafte Fortbestand der hier festgelegten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht ausreichend gesichert sein.
4. Diese Genehmigung, verliert ihre Gültigkeit für die, bis zum Ablauf der Frist noch nicht rechtmäßig umgewandelte Waldfläche, soweit das Vorhaben nicht innerhalb der o.g. Frist beendet ist.

II.4. Auflagen:

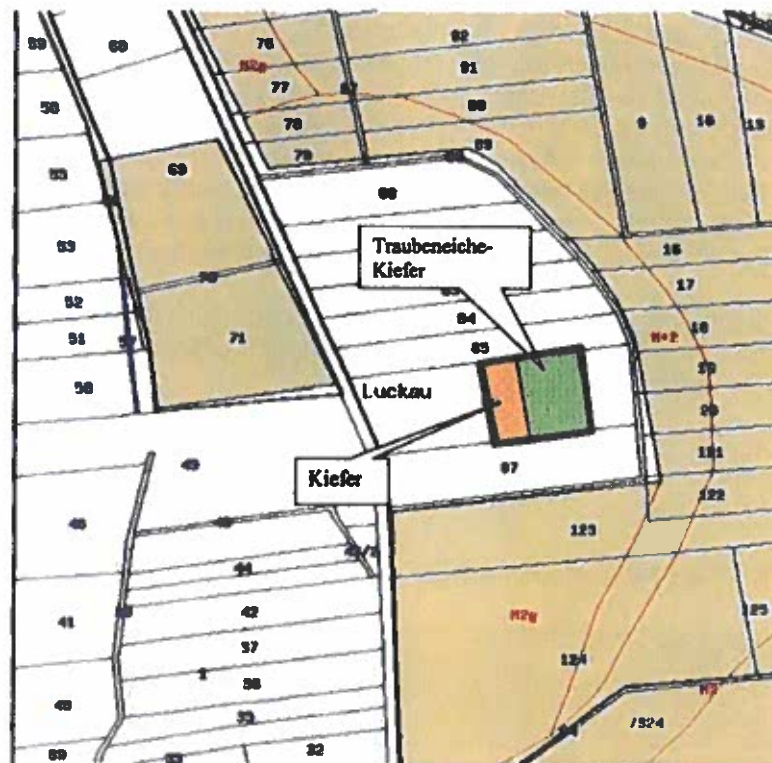
Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgen auf nachfolgenden Flächen wie folgt:

Als Ersatzmaßnahme 1 ist die im beigefügten Lageplan (Anlage 2), der Bestandteil dieses Bescheides ist, grün markierte Aufforstungsfläche in der

Gemarkung	Flur	Flurstück	Aufforstungsfläche [m²]
Kasel-Golzig	4	86	5.890

mit

3.000 Stck./ha Traubeneiche, zweijährig, 30 – 50 cm groß,
7.000 Stck./ha Gemeine Kiefer, einjährig, zu bepflanzen.



Anlage 2: Ersatzmaßnahme 1

Empfehlungen des zuständigen Hoheitsreviers zur (Erstaufforstung) in der Gemarkung Kasel-Golzig, Flur 4, Flurstück 86

Von: Sven Lehmann [mailto:Sven.Lehmann@AFFLN.Brandenburg.de]
 Gesendet: Mittwoch, 11. September 2013 11:27
 An: Birgit Hirsch
 Cc: Burkhard Nass; Siegfried Weiral
 Betreff: Antw: Empfehlung zur Erstaufforstung, Gem. Kasel-Golzig, Flur4, Flst 86

Sehr geehrte Frau Hirsch,

auf ihre Anfrage möchte ich folgendermaßen antworten. Für die Bewertung des Standorts wurden einerseits die Standortkartierung der angrenzenden Waldflächen als auch die Bodenwertzahlen für landwirtschaftliche Flächen herangezogen.
 Alle umliegenden Waldflächen sind als M2 bzw. M2+ Standorte kartiert z.
 T. auch mit geringem Grundwassereinfluss (siehe beigefügte Standortkarte).
 Im Brandenburg Viewer sind für landwirtschaftlich genutzte Flächen die Bodenpunkte (BP) ausgewiesen. Danach sind für benanntes Flurstück 86 BP von 020/019 bis 028/027 ausgewiesen (siehe beigefügten Kartenausdruck). Für die Lage ihres Aufforstungsbereiches sind aus Sicht der Obf. Luckau ca. 2/3 der Fläche für die Anlage eines Mischbestandes mit standortgerechtem Laub- und Nadelholz geeignet. Für den schwächeren westlichen Teil ca. 1/3 wird die Aufforstung mit Kiefer empfohlen (Bereiche auf Standortkarte dargestellt). Entsprechend dem grünen Ordner als gehörendem Qualitätsstandard für den Landeswald in Brandenburg sollten in jedem Fall die Hauptbaumarten der natürlichen Waldgesellschaft eingebracht werden. Als Laubholz sollte vorrangig Traubeneiche verwendet werden, als Nadelholz vorrangig Kiefer. Weitere standortgerechte Baumarten können als Beimischung enthalten sein. Die Mischung der Baumarten sollte mindestens gruppenweise besser jedoch horstweise gestaltet werden.
 Sollten Zweifel bezüglich der Bodennährkraft bestehen, so kann durch Anfertigung eines Standortgutachtens die Baumartwahl festgelegt werden.

Freundliche Grüße

S. Lehmann

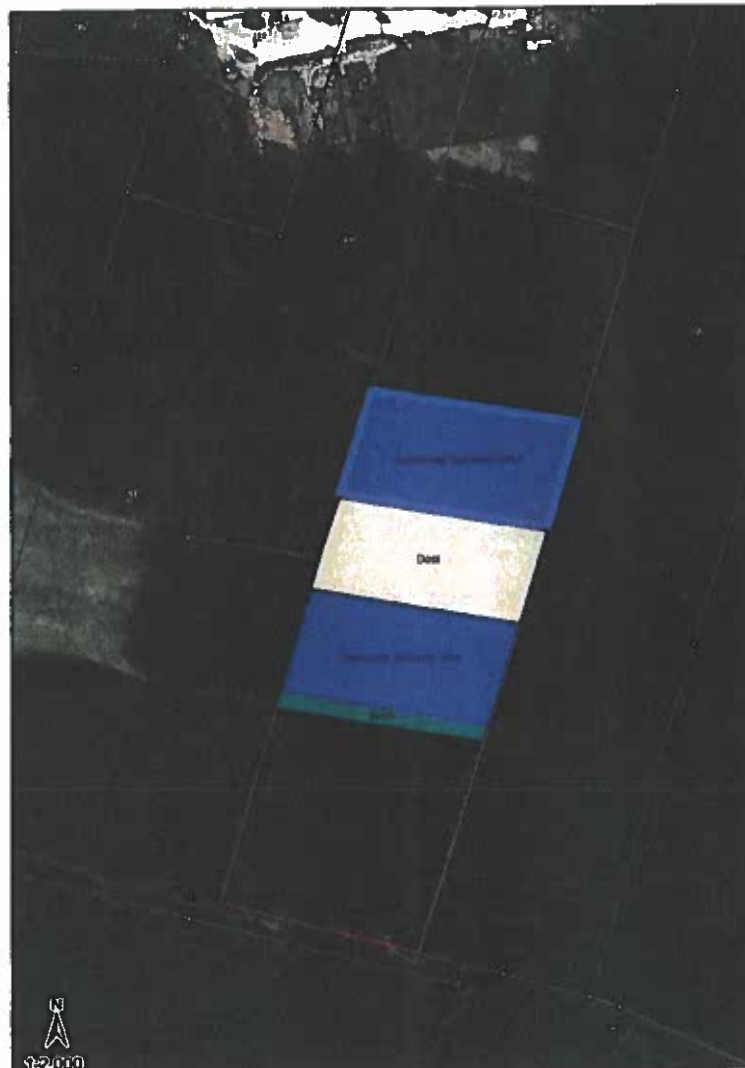
Anlage 3: Empfehlung Erstaufforstung Ersatzmaßnahme 1

Entsprechend der Potenziell-Natürlichen-Vegetation (PNV) und des unter den gegebenen standörtlichen Verhältnissen vorgegebenen Bestockungszieltyps(BZT) ist eine Mischung von Traubeneiche und Gemeine Kiefer vorzusehen. Die Mischung ist so anzulegen, dass eine nachteilige interspezifische Konkurrenz aufgrund bestehender Wuchsdynamiken beider Baumarten minimiert und eine positiv zu bewertende intraspezifische Konkurrenz ermöglicht wird. Die Empfehlungen des für diese Flächen zuständigen Hoheitsreviers sind zu berücksichtigen und hier als Anlage 3 beigelegt. Die erforderlichen Maßnahmen sollten mit der zuständigen Hoheitsoberförsterei (Luckau) abgestimmt werden.

Als Ersatzmaßnahme 2 ist die im beigelegten Lageplan (Anlage 4), der Bestandteil dieses Bescheides ist, blau markierte Waldumbaufläche, bezeichnet mit „Gemeinde Seddiner See II“ in der

Gemarkung	Flur	Flurstück	Aufforstungsfläche [m²]
Woltersdorf	4	171	5.890

mit
5000 Stck./ha Traubeneiche, zweijährig, 30 – 50 cm groß zu bepflanzen.



Anlage 4: Ersatzmaßnahme 2

Weitere Bestimmungen zur Durchführung der Ersatzmaßnahmen:

Bei Ausfällen von mehr als 20 % der Pflanzen hat in der unmittelbar auf die Ausfälle folgenden Pflanzperiode (Pflanzperiode ist Herbst und Frühjahr eines jeden Jahres) die vollständige Nachbesserung der Fehlstellen zu erfolgen.

Das verwendete Saat- und Pflanzgut, der dem FoVG unterliegenden Baumarten, muss der für das Anbaugebiet geeigneten Herkunft „Mittel- und Ostdeutsches Tiefland“ entsprechen. Hierüber sind entsprechende Nachweise vorzuhalten.

Bei der Pflanzung von Gehölzen im Rahmen der Anlage von Waldrändern, Hecken, Feld- und Ufergehölzen in der freien Landschaft sind ausschließlich gebietsheimische Herkünfte entsprechend den Anlagen vom „Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung zur Sicherung gebietsheimischer Herkünfte bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft“ zu verwenden. Für die Pflanzung ist grundsätzlich autochthones Pflanzgut zu verwenden, soweit Pflanzgut gebietsheimischer Gehölze gemäß o.g. Erlasses noch nicht zur Verfügung steht.

Die Pflanzung ist bis zum Wuchsstadium der „gesicherten Kultur“ je nach Vitalität der Begleitflora ein- bis zweimal jährlich durch geeignete Maßnahmen zu pflegen. Als „gesicherte Kultur“ gilt eine Pflanzung, wenn sie ganzflächig eine Mindesthöhe von 1,5 m erreicht hat und mindestens 5 Jahre alt ist.

Die Kultur ist mit geeigneten Maßnahmen vor Wildverbiss zu schützen. Finden zum Schutz der Kultur Wildschutzzaun oder andere Schutzeinrichtungen Verwendung, so sind diese nach Erfüllung ihrer Zweckbestimmung zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Unverzüglich nach Abschluss aller Maßnahmen zum Vollzug der Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen, in der Regel mit Ende der Kulturbegründung (Pflanzung), hat die erste protokollarische Abnahme durch die zuständige Gemeinde, die untere Forstbehörde unter Beteiligung des Vorhabensträgers zu erfolgen.

Unverzüglich mit dem Erreichen des Zeitpunktes der gesicherten Kultur hat die protokollarische Schlussabnahme durch die zuständige Gemeinde, die untere Forstbehörde unter Beteiligung des Vorhabensträgers zu erfolgen.

Hinweise: Die im Baustellenbereich befindlichen Bäume, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen sind entsprechend der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu schützen.

4. Auswirkungen des Bebauungsplan

4.1.1 Soziale Auswirkungen

Keine

4.1.2 Stadtplanerische Auswirkungen

Durch die Planung wird eine ortsbildtypische Bebauung weitergeführt bzw. gesichert. Mit den geplanten Festsetzungen sollen die brach liegenden Grundstücksteile am Kiefernweg im Geltungsbereich zur Stärkung der Innenentwicklung nunmehr einer baulichen Nutzung zugeführt werden.

4.1.3 Ökonomische, finanzielle und fiskalische Auswirkungen

Die Gemeinde Seddiner See ist Eigentümerin der Grundstücke, die als Wohnbaugrundstücke veräußert werden sollen.

Für die Planung und den Bau von Erschließungsanlagen, für die Vermessung, für die Waldumwandlung und die Pflanzung von Straßenbäumen, für die Lärmschutzwand sind in den Haushalt für nächstes Jahr eingestellt. Durch den Verkauf der Grundstücke sollen die Investitionen wieder in den Gemeindehaushalt zurück fließen.

Unterhaltskosten für die Schallschutzwand werden anteilig auf die Grundstückseigentümer zu übertragen sein. Zu den privaten Gärten wird per städtebaulichen Vertrag die Pflege der Wand vereinbart. Zu den Gewerbeflächen wird die Pflege der begrünten Schallschutzwand von der Gemeinde zu leisten sein.

4.1.4 Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur

Durch die Planung ergeben sich keine zusätzlichen Bedarfe für die soziale und technische Infrastruktur.

4.1.5 Verkehrliche Auswirkungen

Mit der geplanten Wohnbaunutzung ist kein relevantes zusätzliches Verkehrsaufkommen verbunden.

Mit erheblichen Luft- und Lärmemissionen ist weder durch zusätzliche Wohnnutzungen noch durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu rechnen. Erholungsgebiete sind von der zulässigen Nutzungsänderung im Plangebiet nicht betroffen.

4.1.6 Umweltbezogene Auswirkungen

Die Umweltauswirkungen, die der Bebauungsplan planerisch zulässt, sind unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für alle Schutzgüter als nicht erheblich einzuschätzen.

Aufgrund der bereits zulässigen Nutzungen entstehen durch die Bauvorhaben (fast) keine neuen oder zusätzlichen relevanten negativen Wirkungen auf die Schutzgüter Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere und Landschaftsbild. Der Waldverlust wird durch geeignete Maßnahmen gem. Waldgesetz kompensiert. Der Verlust von Höhlenbäumen (potenzielle Vogelbrutstätten bzw. Fledermausquartiere) wird vorgezogen ausgeglichen und ein Höhlenbaum wird erhalten. Es werden Nistkästen für den Verlust von Niststätten für Brutvögel in unmittelbarer Umgebung aufgehängt.

Da statt eingeschränktem Gewerbe Wohnbauflächen festgesetzt werden, sind durch die Vorhaben keine zusätzlichen Risiken für die Umwelt und die menschliche Gesundheit erkennbar. Potenzielle Nachbarschaftskonflikte zwischen Wohnen und Gewerbe sind lösbar. Erforderliche Maßnahmen werden im Verfahren geprüft und zum Schutz des Wohnens und der Betriebssicherung der Gewerbebetriebe festgesetzt.

Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung er-

folgt oder zulässig. Die Eingriffs- Ausgleichsregelung ist damit nicht anzuwenden.

Im Vergleich zu dem planungsrechtlich zulässigen Maß an Überbauung wird mit diesem Bebauungsplan eine geringe GRZ festgesetzt.

Spezifische Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima sind im Plangebiet nicht zu erwarten.

Durch den Bebauungsplan werden 5.890 m² Waldflächen in Bauland umgewandelt. Die erforderliche Kompensation des Waldes erfolgt im Bebauungsplan gem. § 8 LWaldG. Das Kompensationserfordernis ist mit der Oberförsterei Potsdam abgestimmt.

4.1.7 Weitere Auswirkungen

Keine

5. Verfahren

5.1 Aufstellungsbeschluss

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See hat am 26. September 2011 die Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens „Kiefernweg“ beschlossen. Der Geltungsbereich umfasste 9,4 ha um den Kiefernweg. Die Erweiterung des Wohngebietes „Lindenring“ in nördliche Richtung soll mit dem Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden und für das Gewerbegebiet sind Festsetzungen zu treffen, die Betriebserweiterungen zu lassen und Lagernutzungen für nicht störenden Gewerbe ermöglichen. Damit will die Gemeinde den Standort Sicherungen der ansässigen Betriebe nachkommen. Die planungsrechtliche Sicherung eines Wohnheims für Senioren an der Pappelallee oder eines Hotelstandort war ebenfalls ein Planungsziel.

5.2 Mitteilung der Ziele, Grundsätze und Erfordernisse der Raumordnung

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 29. September 2011 mitgeteilt, das die dargelegte Planungsabsicht im Bebauungsplan „Kiefernweg“ keinen Widerspruch zu Zielen der Raumordnung erkennen lässt.

5.3 Anhörung Betroffene Gewerbetreibende

Es wurde eine Informationsveranstaltung und Anhörung der ansässigen und damit betroffenen Grundstückseigentümer im Gewerbegebiet Neuseddin am 23.03.2012 durchgeführt. Es wurden keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht.

5.4 Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Mit Schreiben vom 28.03.2012 sind Behörden und Institutionen oder sonstige Fachämter angeschrieben und im Zeitraum vom 29.03.2012 bis zum 30.04.2012 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt worden. Innerhalb der Beteiligungsfrist bzw. im Anschluss daran sind insgesamt 13 Stellungnahmen eingegangen. Das Beteiligungsverfahren wurde vor der Teilung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Kiefernweg“ durchgeführt. Der Geltungsbereich wurde auf 5,7 ha verkleinert, da die planungsrechtliche Sicherung eines Seniorenwohnheimes an der

Pappelallee von der Gemeinde zurück gestellt wurde. Die Abwägungsergebnisse betreffen beide geteilte Geltungsbereiche. Aus den Stellungnahmen ergeben sich keine Änderungen für die Planung.

Kurzzusammenfassung der Ergebnisse der Trägerbeteiligung

*Die **APM Abfallwirtschaft Potsdam - Mittelmark** teilte mit, dass bei der Straßengestaltung die Anforderungen an eine gefahrenlose Abfallentsorgung zu berücksichtigen seien (die DIN-Vorschriften seien anzuwenden). Des Weiteren sollten Wendemöglichkeiten für vierachsige Fahrzeuge von mindestens 25 m eingeplant werden. Die Rangiermöglichkeiten der Fahrzeuge dürften nicht behindert werden, weshalb das Parken auszuschließen ist bzw. bei der Straßengestaltung sollte an ungeeigneten Stellen ein Parken nicht suggeriert werden.*

Ein Abstimmungsgespräch mit der APM, dem Landkreis, der Gemeinde und den Planern am 12.05.2012 hat eine Klärung für die Planung am Kiefernweg gegeben. Die geplanten Wohnbaugrundstücke des Kiefernwegs (gilt für Bebauungsplan „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“) werden mit den gleichen Müllfahrzeugen wie die Anlieger im Lindenring bedient. Die vorhandenen Wendehämmer geben damit das Maß für die Müllentsorgung am Kiefernweg vor. Die Befahrung wird nach wie vor mit dreiachsigen Fahrzeugen erfolgen. Die Planung der Wendehämmer am Kiefernweg muss als Ergebnis der Besprechung nicht geändert werden. Auch sind keine Sammelplätze für die Hausmüllentsorgung einzurichten. Eine Sperrmüllentsorgung der Grundstücke an den für dreiachsige Fahrzeuge ausgerichteten Wendehämmern ist nicht möglich. Dazu müssen Sonderregelungen/ Absprachen getroffen werden. Das Parken wird in den Wendehämmern und Stichstraßen ausgeschlossen. In der Hauptverkehrsstraße Kiefernweg wird das Parken nicht ausgeschlossen sein. Es ergeben sich keine Änderungen für die Planung.

*Der **Landesbetrieb Forst Brandenburg** erteilt ihre grundsätzliche Zustimmung zur Kompensation des Waldstücks, das sich nun im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ befindet. Die Gemeinde hat eine Informationspflicht, den Satzungsbeschluss des B-Plans der Forstbehörde mitzuteilen.*

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es ergeben sich keine Änderungen für die Planung.

*Die **Regionale Planungsgemeinschaft** unterstützt die Planungsabsicht der Gemeinde, innerhalb des Geltungsbereichs (nun Bebauungsplan „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“) Wohnen zu entwickeln.*

Es ergeben sich keine Änderungen für die Planung.

*Der **Fachdienst Untere Wasserbehörde des Landkreises** weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die Gewinnung von Erdwärme im Genehmigungsverfahren eingeschränkt werden könnte. Die Errichtung neuer Anlagen oder Änderung bestehender Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist anzeigepflichtig. Das Niederschlagswasser sollte vor Ort versickert werden.*

Die aktiven Brunnen befinden sich mehr als 50 m von den zulässigen Nutzungen entfernt, sodass von keiner Einschränkung der Erdwärme auszugehen ist.

*Der **Fachdienst Untere Naturschutzbehörde des Landkreises** hat Einwände gegen die Planung. Es sind artenschutzrechtliche Belange berührt bzw. sind weiter zu prüfen.*

Im Ergebnis wurden weitere Untersuchungen durchgeführt, die den Verdacht auf

Vorkommen der Zauneidechse bestätigt haben. Die nicht abwägbaren Verbotsstatbestände gemäß § 42 Abs. 1 BNatSchG bedeuten, dass das geplante Wohnen im Plangebiet aufgrund des Artenvorkommens unzulässig ist und damit der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen nicht vollziehbar ist. Ursprüngliches Anliegen der Gemeinde war die zügige Schaffung von Planungsrecht für die Gewerbetreibenden und die Wohnbaugrundstücke. Aufgrund der artenschutzrechtlichen Gegebenheiten, die nicht abwägbare sind, soll kann der Teil des Geltungsbereiches mit den vorkommenden Zauneidechsen nicht planungsrechtlich gesichert werden. Die gewerblichen Festsetzungen im Geltungsbereich sind vom Artenschutz nicht betroffen. Als Folge wurde der Bebauungsplan Kiefernweg nach der Beteiligung gem. 4 Abs. 2 BauGB in zwei Bebauungsplanverfahren (Kiefernweg I – Gewerbegebiet und Kiefernweg II – Wohngebiet“ geteilt, um die beiden Planbereiche zeitlich entkoppelt weiterzuführen. Die artenschutzrechtlichen Konflikte mussten im Planverfahren „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ durch eine mit der UNB abgestimmte vorgezogene Ausgleichsmaßnahme behandelt werden.

Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (Regionalabteilung West) hat die Belange des Immissionsschutzes geprüft. Die Vorschläge des schalltechnischen Gutachtens wurden im Bebauungsplan als Festsetzungen übernommen. Von Seiten des Immissionsschutzes werden zum Planungszeitpunkt keine weiteren Hinweise gegeben.

Die Behörde stimmt den planungsrechtlichen Festsetzungen zu, da alle gutachterlich ermittelten Maßnahmen uneingeschränkt übernommen wurden. Im Genehmigungsverfahren wird der Einzelfall geprüft.

Fazit:

- die vorgebrachten Stellungnahmen führen zu keiner Änderung der Planung,
- die Einwände zum Artenschutz und die erforderlichen zeitintensiven Ersatzmaßnahmen führten dazu, dass das Verfahren „Kiefernweg“ in zwei getrennte Verfahren weiter geführt wird.

5.5 Abwägungsbeschluss der Trägerbeteiligung § 4 Abs. 2 BauGB (Beschluss-Nr.: 34/Sep/2012)

Die Gemeindevertretung hat die Abwägung der vorgebrachten Einwände und Hinweise der Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanverfahren „Kiefernweg“ am 25.09.2012 beschlossen.

5.6 Teilungsbeschluss (Beschluss-Nr.: 35/Sep/2012)

Aufgrund der im Verfahren festgestellten artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sind die Festsetzungen des allgemeinen Wohngebietes im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Kiefernweg“ nicht umsetzbar gewesen. Die europäisch geschützten **Zauneidechsen** wurden ausschließlich im westlichen Bereich des Plangebietes festgestellt. Der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 -3 BNatSchG wäre ohne Sicherungs- und kompensatorische Maßnahmen erfüllt gewesen. Der Plangeber hat auf diesen Tatbestand reagiert und vorgezogene artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen eingeleitet und umgesetzt. Damit wurden das unbeabsichtigte Töten und die Verletzung der Tiere während der Planaufstellung gelöst. Die artenschutzrechtlichen Belange haben das Verfahren stark verzögert.

Um die nicht vom Artenschutz betroffenen Planungen im Geltungsbereich fortzuführen, hat die Gemeindevertretung mit Beschluss vom 25.09.2012 die Teilung des Geltungsbereichs „Kiefernweg“ beschlossen. Mit den Bebauungsplänen „Kiefernweg Teil I – Gewerbegebiet“ (2,86 ha) und „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ (2,89 ha) wurden zwei getrennte Verfahren weitergeführt. Die Verkleinerung des ursprünglich im Aufstellungsbeschluss gefassten Geltungsbereiches „Kiefernweg“ sowie die Teilung mit der dazugehörigen Begründung wurde im Amtsblatt Nr. 11/2012 vom 30.10.2012 ortsüblich bekannt gegeben.



Übersicht des Geltungsbereichs „Kiefernweg“ und nach dessen Verfahrensteilung

5.7 Auslegungsbeschluss (Beschluss-Nr.: 36/Sep/2012)

Mit Beschluss vom 23.09.2013 hat die Gemeindevertretung die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans „Kiefernweg Teil II – Wohngebiet“ beschlossen. Die Auslegung wurde im Amtsblatt Nr. 12/ 2013 vom 30.10.2013 ortsüblich bekannt gegeben.

6. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) m.W.v. 21.06.2013 bzw. 20.09.2013 geändert worden ist

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542)

Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2004, (GVBl.I/04, [Nr. 16] S.350), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juli 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 28])

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz- BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 03])

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung vom 17. September 2008 (GVBl.I/08 [Nr. 14], S.226, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 39])

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20],)

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 06]) S. 137, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Mai 2009 (GVBl. I/09, (Nr. 08), S.175, 184)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist

